

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثانية)

اسم العادة :- القانون المدني (أحكام الالتزام - الإثبات)

تاريخ الإمتحان :- الأحد ١٧ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

(الإلتزام) عبارة عن ثلاث اسئلة علي الطالب
اختيار اثنين فقط

القسم الثاني :-

(الإثبات) عبارة عن ثلاث أو اربع اسئلة علي
الطالب اختيار اثنين فقط

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص:٣	س١: عرف التنفيذ العيني موضحاً شروطه ؟
ص:٤:٥	س٢: عرف الغرامة التهديدية مبيناً شروطها وأثر الحكم بها ؟
ص:٥:٧	س٣: أكتب في الاعذار كشرط لإستحقاق التعويض القضائي ؟ صيغة أخرى :- وضع شروط إستحقاق التعويض القضائي ؟
ص:٨	س٤: عرف الشرط الجزائي مبيناً شروط استحقاقه ؟
ص:٨:٩	س٥ : ما هي سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي ؟
ص:٩:١٠	س٦ : اكتب في التعويض القانوني (فوائد التأخير مبيناً أنواعها وشروط إستحقاق فوائد التأخير) ؟
ص:١٠:١١	س٧: تكلم عن الدعوي غير المباشرة مبيناً شروطها وأثارها ؟
ص:١٢:١٣	س٨: عرف الدعوى البوليصية مبيناً شروطها وأثارها ؟
ص:١٤:١٥	س٩: وضع ماهية دعوي الصورية مبيناً أنواعها وشروطها وأثارها؟
ص:١٦	س١٠: تكلم عن الحق في الحبس؟
ص:١٧:١٨	س١١: عرف الشرط موضحاً خصائصه ؟
ص:١٨	س١٢: عرف الأجل مبيناً خصائصه والفرق بينه وبين الشرط ؟

س ١ : عرف التنفيذ العيني موضحاً شروطه ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف التنفيذ العيني**ثانياً: شروط التنفيذ العيني**

الشرط الأول : أن يكون التنفيذ العيني ممكناً :

الشرط الثاني : أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يتقدم به المدين :

الشرط الرابع : إضرار المدين :



الشرط الثالث : ألا يكون في التنفيذ العيني إرهاب للمدين :

أولاً: تعريف التنفيذ العيني

قيام المدين بتنفيذ التزامه في العقد دون استبداله بمقابل مالي أو تعويض .

ثانياً: شروط التنفيذ العيني**الشرط الأول : أن يكون التنفيذ العيني ممكناً :**

لا مجال للتنفيذ العيني إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلاً ولئن طلبه الدائن فإن القاضي لن يجيبه إذ

الطلب في هذه الحالة يكون وارداً على غير محل ، **ويستوي أن تكون الاستحالة بخطأ المدين أو بسبب أجنبي**

إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين رجع الدائن بالتعويض .

مثال ذلك ← قيام البائع قبل التسليم بالتصرف في العقار المبيع إلى شخص آخر قام بتسجيل البيع

وانتقلت الملكية إليه فإن ذلك يؤدي إلى استحالة وفاء البائع بالتزامه بالتسليم عينا للمشتري الأول ولا

يكون أمام هذا الأخير إلا الرجوع على البائع بالتعويض .

إذا كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي ← انقضي الالتزام دون تعويض**مثال ذلك** ← هلاك الشيء محل الالتزام ، كوقوع حريق للشيء دون خطأ من جانب البائع ، هنا ينقضي التزام

البائع بالتسليم ، ولا يلتزم بأي تعويض للمشتري .

في جميع الأحوال ، إذا كان التزام المدين محله دفع مبلغ من النقود فإن تنفيذه عينا يكون ممكناً دائماً ولا

يتصور في هذه الحالة الحكم بالتعويض عن عدم التنفيذ ، وإن كان هناك مجال للتعويض فيكون عن

التأجير في التنفيذ .

الشرط الثاني : أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يتقدم به المدين :

لكل من الدائن والمدين أن يتمسك بالتنفيذ العيني للالتزام لذلك يمتنع على الدائن أن يطلب التعويض بدلا

منه ، كما يمتنع أيضاً على المدين أن يعرض استبدال التعويض بالتنفيذ العيني ولكن إذا طلب الدائن

التعويض بدلا من التنفيذ العيني رغم أنه لا يزال ممكناً ولم يعترض المدين ففي هذه الحالة يترك التنفيذ

العيني ويتم التنفيذ بطريق التعويض ويعتبر في هذه الحالة أنه قد تم اتفاق ضمني بين الدائن والمدين

على أن يكون التعويض بديلاً عن التنفيذ العيني .

الشرط الثالث : ألا يكون في التنفيذ العيني إرهاب للمدين :

قد لا يكون التنفيذ العيني مستحيلاً، ولكنه يكون مرهقا للمدين ففي هذه الحالة يستطيع المدين أن يعدل

عنه ويقتصر على دفع تعويض للدائن **ولكن هذه حالة استثنائية** لا يمكن اللجوء إليها**إلا إذا كان التنفيذ العيني فيه إرهاب للمدين** ، وهو يكون كذلك إذا كان يهدده بخسارة جسيمة .**مثال ذلك** ← أن يقوم شخص بإقامة بناء شاهق على أرضه مع الاعتداء الطفيف على أرض جاره ففي هذه

الحالة فإن الجار يكون له أن يطلب التنفيذ العيني ، أي أن يطلب إزالة المباني الواقعة على أرضه ولكن

نظرا لما سيترتب على ذلك من إرهاب شديد لمن أقام البناء فإن القاضي سيكتفي في هذه الحالة بالحكم

بالتعويض بدلا من الحكم بإزالة المبنى .

الشرط الرابع : إضرار المدين :

يشترط حتى يمكن إجبار المدين أن يكون قد أعذر من قبل ، فقد يستجيب المدين ويقوم بالتنفيذ اختياراً

ومن ثم لا يكون هناك ما يستوجب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري .

س ٢: عرف الغرامة التهديدية مبيناً شروطها وأثر الحكم بها ؟

عناصر الاجابة

أولاً: المقصود بالغرامة التهديدية :

ثانياً: شروط الحكم بالغرامة التهديدية

الشرط الأول : يجب أولاً أن يكون هناك التزام واجب التنفيذ على المدين .

الشرط الثاني : أن يكون التنفيذ العيني لهذا الالتزام لا يزال ممكناً .

الشرط الثالث : أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه

الشرط الرابع : أن يطلب الدائن الحكم على المدين بالغرامة التهديدية .

ثالثاً: أثر الحكم بالغرامة التهديدية

□ أولاً: المقصود بالغرامة التهديدية :

وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني ، إذا كان تنفيذ الالتزام يقتضى تدخلاً شخصياً من جانبه .

ثانياً: شروط الحكم بالغرامة التهديدية

الشرط الأول : يجب أولاً أن يكون هناك التزام واجب التنفيذ على المدين .

يتعين لإمكان اللجوء إلى الغرامة التهديدية لحمل المدين على التنفيذ ، أن يكون هناك بادئ ذي بدء التزام على المدين ولم يتم تنفيذه مثلاً ، الحكم بغرامة تهديدية على أحد الخصوم لحمله على الحضور إلى المحكمة لأن حضور الخصم ليس التزاماً عليه .

الشرط الثاني : أن يكون التنفيذ العيني لهذا الالتزام لا يزال ممكناً .

إذا كان هذا التنفيذ قد أصبح مستحيلاً ، كأن هلك الشيء الذي التزم المدين بتسليمه أو مضي الوقت الذي كان التنفيذ فيه مجدياً ، أو أتى المدين بالعمل الذي التزم بالامتناع عنه فلا جدوى من الحكم بالغرامة التهديدية .

الشرط الثالث : أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه

هذا الشرط هو في الحقيقة مبرر نظام الغرامة التهديدية من أساسه ، إذ في هذه الحالات فقط يكون هناك مجال للحكم بالغرامة التهديدية ، كوسيلة لحمل المدين على التنفيذ العيني كما لو كنا بصدد التزام بتسليم منقول يسهل إخفائه ، مثل جوهرة ثمينة ولا يعرف مكانه إلا المدين فلا يتم التنفيذ العيني للالتزام إلا إذا قام به المدين نفسه .

الشرط الرابع : أن يطلب الدائن الحكم على المدين بالغرامة التهديدية .

يشترط للحكم بالغرامة التهديدية أن يطلبها الدائن إذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه فالقاضي ملزم بالأحكام إلا بما يطلبه الخصوم فضلاً عن ذلك فإن الدائن الذي لم يطلب الحكم بالغرامة التهديدية يكون قد ارتضى التأخير .

ثالثاً: أثر الحكم بالغرامة التهديدية

فإن نفذ المدين التزامه يكون الحكم بالغرامة قد حقق الهدف منه وعندئذ لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض من عدم التنفيذ أما إذا كان الموقف الثاني وهو الإصرار على عدم التنفيذ ، فلا جدوى من الاستمرار في الغرامة والتهديد بها ، ويجب أن تتحول الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي يطلب الدائن الحكم به عن عدم التنفيذ والتعويض الذي يحكم به القاضي يقوم على **عنصرين هما:**

❶ **العنصر الأول :-** ما لحق الدائن من خسارة

❷ **العنصر الثاني :-** وما فاتته من كسب وأورد المشرع حكماً استثنائياً.

❖ إذا تعنت المدين وأصر على عدم التنفيذ ، فيمكن أن يحكم القاضي بتعويض يزيد عن مقدار الضرر الذي لحق الدائن والمشرع بهذا الحكم الاستثنائي قد أضاف إلى عنصري التعويض العادي وهما : ما لحق الدائن من خسارة ، وما فاتته من كسب نتيجة التأخير في التنفيذ ، **عنصرًا ثالثًا هو العنت** الذي بدا من المدين وهذا الحكم الاستثنائي هو الذي يعطي لنظام الغرامة التهديدية قيمة عملية فالمدين المحكوم عليه بغرامة قد يبادر إلى التنفيذ لعلمه أنه كلما طال عناده وإصراره على عدم التنفيذ كلما زاد مبلغ التعويض الذي سيحكم به عليه في النهاية .

س ٣: أكتب في الاعدار كشرط لإستحقاق التعويض القضائي ؟

صيغة أخرى :- وضع شروط إستحقاق التعويض القضائي ؟

عناصر الاجابة

أولاً: تعريف الأعدار وأهميته:

ثانياً: طرق الأعدار (كيف يتم الأعدار)

ثالثاً: الحالات التي لا ضرورة فيها للأعدار

رابعاً: النتائج المترتبة على الإعدار

❖ التعويض هو جزاء إخلال المدين بالتزامه ويشترط لإستحقاق التعويض القضائي أن يقوم الدائن بإعدار المدين حتي يثبت في مواجهته التأخير في تنفيذ الإلتزام .

□ **أولاً: تعريف الأعدار وأهميته:**

❖ **المقصود بالأعدار** ← وضع المدين موضع المتأخر قانوناً في الوفاء بالتزامه إذا لم يف به فوراً

❖ **لبين الحكمة من اشتراط الإعدار** ← نقول أن الأصل أنه إذا أصبح الدين مستحق الأداء ولم يقم المدين بالوفاء به ولم يطالبه الدائن بالوفاء ، فإن تأخر المدين الفعلي لا يعتبر تأخراً من الناحية القانونية وبالتالي لا يعتبر المدين مخطئاً لأن سكوت الدائن عن مطالبة المدين يحمل على محمل التسامح والرضا منه فإذا أراد الدائن أن يظهر رغبته في قيام المدين بالتنفيذ دون إبطاء فعليه أن يظهر رغبته هذه للمدين بالطرق التي رسمها القانون لذلك ، وإظهار هذه الرغبة هو الإعدار .

ثانياً: طرق الأعدار (كيف يتم الأعدار)

س.ف: بين طرق الأعدار ؟

❖ **يمكن أن يتم الإعدار بأحد طرق ثلاثة :**

الإذار

الإذار ورقة رسمية يعبر فيها الدائن عن رغبته في اقتضاء دينه ويتم إعلانه للمدين على

يد محضر لشخصه أو في موطنه

ما يقوم مقام الإنذار

أية ورقة رسمية أخرى يعلنها الدائن لمدينه وتضمن رغبة الدائن في اقتضاء حقه ومثال ذلك إعلان صحيفة الدعوى

جواز الاتفاق على شكل آخر للأعذار

يجوز الاتفاق مقدما على إعفاء الدائن من شرط أعذار مدينة عند حلول أجل الدين ، فإذا انقضى الأجل في هذه الحالة كان ذلك وحده كافيا لوضع المدين موضع المتأخر .

ثالثاً: الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار

س.ف: ما هي حالات عدم لزوم الإعذار ؟

صيغة اخري: ما هي الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار

(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

الغرض من الإعذار هو دعوة المدين لكي ينفذ التزامه فإذا كان هذا التنفيذ أصبح غير ممكن أو غير مفيد بفعل المدين نفسه فإن الإعذار يصبح لا فائدة منه .
مثال التنفيذ غير الممكن ← أن يبيع شخص عقارا فيلتزم بنقل ملكيته إلى المشتري ، فإذا هو يبيع ذات العقار إلى شخص آخر ويمكنه من التسجيل قبل أن يسجل المشتري الأول عقده فلم يعد في إمكان المدين أن ينفذ الالتزام ومن ثم لا حاجة إلى الإعذار
مثال التنفيذ غير المجدي ← أن يلتزم شخص بأن يحيي حفل زفاف معين ولا يحضر ليلة الزفاف فتنفيذ المدين لالتزامه لا يفيد الدائن شيئاً ولا داعي للإنذار .

(ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع

العمل غير المشروع هو الإخلال بالواجب العام الذي يفرض على شخص التزاماً بأن يتخذ الحيطة والحذر في مسلكه وألا ينحرف في ذلك عن سلوك الرجل المعتاد ، وهو ما يعرف بالالتزام بعدم الإضرار بالغير فإن حدث هذا الانحراف وأصيب الغير بضرر فإن المدين يكون قد أخل بالتزامه ويصبح مسئولاً عن تعويض الضرر الناتج عن العمل غير المشروع دون حاجة إلى إعذار .

(ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء بعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك

إذا علم المدين أن الشيء الذي يلتزم برده مسروق ، أو أنه تسلمه بدون حق فإنه يكون مقصراً إذا لم يرده في الوقت المناسب فحائز الشيء المسروق مع علمه بالسرقة يعد سئ النية ومن ثم فهو غير جدير بضمانة الإعذار .

(د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه

هنا أيضاً تظهر علة عدم ضرورة الإعذار واضحة فليس من المقبول بعد أن عبر المدين عن إرادته في أنه لن ينفذ التزامه صراحة وعن طريق الكتابة ، أن يحمل عدم التنفيذ من جانب المدين وسكوت الدائن على محمل التسامح من جانب هذا الأخير .

س.ف: وضح النتائج المترتبة علي الاعذار ؟

صيغة اخري:- وضح الاثار المترتبة علي الاعذار ؟

رابعاً: النتائج المترتبة على الإعذار

١- إلزامه بمصاريف المطالبة القضائية :

❖ إذا أعذر الدائن المدين ← ولم يقيم المدين بتنفيذ التزامه رغم ذلك فاضطر الدائن إلى رفع دعوى لمطالبته بالتنفيذ ، فإن المدين هو الذي يتحمل مصروفات الدعوى حتى ولو بادر إلى تنفيذ التزامه بمجرد رفع الدعوى لأنه هو الذي تسبب في هذه المصروفات بامتناعه عن التنفيذ رغم الإعذار.

❖ إذا لم يكن المدين قد أعذر، ثم بادر بالتنفيذ بمجرد رفع دعوى عليه ، فإن الدائن هو الذي يتحمل مصروفات المطالبة القضائية لتسريعه في رفع الدعوى قبل إعذاره .

٢- إلزامه بالتعويض :

❖ يترتب على أعذار المدين تحمله بالتعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه أو عن عدم تنفيذه وذلك من وقت الإعذار **غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء** وهو أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فإن فوائد التأخير لا تسرى إلا من وقت المطالبة القضائية ، فلا يكفي لاستحقاقها مجرد الإعذار.

٣ - تحمله تبعة الهلاك :

❖ **المقصود بتبعية الهلاك** ← إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه ، أي قوة قاهرة وكان العقد المنشئ للالتزام ملزماً للجانبين فإن هذا الالتزام ينقضي بسبب استحالة تنفيذه .

❖ **تطبيقاً لذلك** ← إذا هلكت العين المؤجرة ، فاستحال على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع فإن التزام المستأجر بدفع الأجرة ينقضي ويتحمل المؤجر (المدين) تبعة الهلاك.

❖ **إذا كان العقد ملزماً لجانب واحد** فإن الذي يتحمل تبعة الهلاك هو الدائن لا المدين .

❖ **تطبيقاً لذلك** ← في عقد الوديعة التبرعية ، فإن هلاك العين المودعة بقوة قاهرة يؤدي إلى انقضاء التزام المودع لديه (المدين) بالرد ويتحمل الدائن الهلاك تلك هي القواعد العامة التي تحكم تحمل تبعة الهلاك في حالة القوة القاهرة فيأتي الإعذار ليغير من هذه القواعد .

❖ **في مثال عقد الوديعة** ← قلنا أنه إذا هلك الشئ المودع بقوة قاهرة ، فإن الذي يتحمل تبعة هلاكه هو الدائن ، أي المودع ولكن إذا لم يرد المودع لديه الوديعة وأعذره الدائن بالرد ، فإن الذي يتحمل تبعة الهلاك هو المودع لديه (المدين بالرد) لأن الهلاك عندئذ يعتبر راجعاً إلى تخلفه عن رد الشئ المودع إذ لو سلمه لما هلك.

كيف يقدر التعويض

❖ يتم تقدير التعويض بواسطة القاضي ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به .

عناصر التعويض :

❖ **عناصر التعويض التي يبني عليها القاضي تقديره هي** ← ما لحق الدائن من خسارة وما فاتته من كسب والتعويض يكون بقدر الضرر

س ٤ : عرف الشرط الجزائي مبيناً شروط استحقاقه ؟

عناصر الإجابة

أولاً : تعريف الشرط الجزائي
ثانياً : شروط استحقاق الشرط الجزائي

□ **أولاً: تعريف الشرط الجزائي**

☞ **الشرط الجزائي** ← الاتفاق المسبق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يدفعه المدين عند عدم تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه والعقود التي تتضمن شرطاً جزائياً كثيرة .

□ **ثانياً: شروط استحقاق الشرط الجزائي**

☞ **يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي ، نفس شروط استحقاق التعويض: وهي كالآتي**

☞ **خطأ المدين** ← انحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في ذات الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع ادراك ذلك أو هو انحراف عن السلوك الواجب مع ادراك هذا الانحراف

☞ **الضرر الذي يصيب الدائن** ← الاذي الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعه له

☞ **علاقة السببية بين الخطأ والضرر** ← العلاقة بين الفعل الذي أتاه المدعي عليه والنتيجة التي تحققت (علاقة السببية بين الخطأ والضرر)

☞ **الإعذار** ← يشترط كذلك أن يقوم الدائن بإعذار المدين إلا إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التي لا يكون الإعذار فيها ضرورياً . وعندئذ يستحق الشرط الجزائي دون إعذار.

☞ فإن تخلف الخطأ أو الضرر أو انتفت علاقة السببية فلا محل لإعمال الشرط الجزائي .

س ٥ : ما هي سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي ؟

سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي

☞ إذا توافرت شروط استحقاق الشرط الجزائي ، فإن القاضي يحكم به إذا وجد أن هناك تناسبا بين الضرر ومقدار هذا الشرط ولكن القاضي قد لا يحكم بالتعويض ، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

يمكن تحديد سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي على النحو التالي :

أولاً ← لا يستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فيكون من سلطة القاضي استبعاد الشرط الجزائي تأسيساً على أن نية المتعاقدين قد اتجهت إلى تحديد التعويض.

ثانياً ← إذا وقع الضرر ، فالأصل أن يحكم القاضي بالمبلغ الذي اتفق عليه الطرفان كشرط جزائي احتراماً لإرادتهما وتطبيقاً للقاعدة المعروفة العقد شريعة المتعاقدين .

ثالثاً ← ولكن مع ذلك أجاز المشرع للقاضي أن يخفض التعويض الذي يحكم به عما هو متفق عليه في حالتين ، وأجاز له الحكم بأكثر من التعويض المتفق عليه في حالة معينة .

أ - سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي**الحالة الأولى : المبالغة الكبيرة في تقدير التعويض .**

☞ كثيراً ما يحدث ، أن يبتعد المتعاقدان في الشرط الجزائي عن وظيفته الأصلية وهي تقدير التعويض ويتخذان منه وسيلة لتهديد المدين ، وقد يقبل المدين الشرط بما فيه من المبالغة اعتماداً منه على أنه سوف ينفذ التزامه فلا يهتم بالشرط الجزائي فتدخل المشرع للحد من مبدأ سلطان الإرادة وأجاز للقاضي تخفيض التعويض عما هو متفق عليه .

الحالة الثانية : التنفيذ الجزئي للالتزام .

الشرط الجزائي قد وضع لحالة عدم تنفيذ الالتزام أصلاً ، أو للتأخر في تنفيذ الالتزام كله وعلى ذلك إذا كان المدين قد نفذ جزءاً من التزامه ولم ينفذ الجزء الآخر ، فإن للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائي بقدر أهمية الأداء الذي نفذه المدين .

❖ **يلاحظ أن التخفيض أمر جوازي للقاضي** ← فقد لا يخفض التعويض إذا تبين له أن الجزء الذي نفذه المدين تافهاً أو غير مفيد للدائن .

ب) سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي

❖ في حالة ما إذا جاوز الضرر الحادث قيمة التعويض المتفق عليه يكون الشرط الجزائي متضمناً اتفاقاً على الإعفاء من المسؤولية في حدود الضرر الزائد وحيث إنه لا يسرى الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عند صدور الغش أو الخطأ الجسيم من المدين فإن القاضي يتعين عليه في هذه الحالة أن يحكم بزيادة الشرط الجزائي بقدر الزيادة في الضرر .

س ٦ : اكتب في التعويض القانوني (فوائد التأخير مبيناً أنواعها وشروط إستحقاق فوائد التأخير) ؟**عناصر الاجابة****أولاً :- التعرف ونوعا الفوائد****ثانياً :- شروط استحقاق فوائد التأخير****التعويض القانوني****أولاً :- التعرف ونوعا الفوائد**

❖ إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير مبلغاً من النقود يتحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ محل الالتزام وتعرف هذه النسبة بالفوائد .

والفوائد نوعان:**فوائد تأخيرية**

إلزام المدين بدفع مبلغ من النقود في صورة فوائد على أساس نسبة من رأس المال ، وتحسب

هذه النسبة سنوياً

فوائد تعويضية

إلزام المدين بدفع مبلغ من النقود كمقابل لتركه ينتفع بمبلغ من النقود مدة معينة

الاتفاق الضمني أن يشترط الدائن في عقد التوريد وجوب التسليم فوراً

الحد الأقصى للفائدة

❖ لا يجوز أن يزيد بحال من الأحوال الحد الأقصى للفائدة سواء أكانت تأخيرية أم تعويضية عن ٧%

ثانياً :- شروط استحقاق فوائد التأخير

الشرط الأول : المطالبة القضائية :

❖ يشترط لاستحقاق التعويض القانوني (الفوائد) أن يطالب الدائن بها قضاء ويرجع تشدد المشرع هنا إلى كراهيته للربا كما أنه لا يكفي لاستحقاق الفوائد أن يطالب الدائن بأصل الدين وإنما يجب أن يطالب الدائن بالفوائد بالإضافة إلى مطالبته بأصل الدين ، فإن أغفل المطالبة بها فلن يحكم له بالفوائد .

الشرط الثاني : أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب :

❖ يجب لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار .

س ٧: تكلم عن الدعوى غير المباشرة مبيناً شروطها وأثارها ؟

عناصر الاجابة

أولاً: تعريف الدعوى غير المباشرة وأهميتها :

ثانياً: شروط الدعوى غير المباشرة

ثالثاً: أثار الدعوى غير المباشرة

□ أولاً: تعريف الدعوى غير المباشرة وأهميتها:

أ- **الدعوى غير المباشرة** ← نظام قانوني يهدف إلى المحافظة على الضمان العام للدائن من نتائج إهمال المدين في استعمال حقوقه المالية ، وبمقتضاه يكون للدائن سلطة في استعمال حقوق مدينة باسم هذا المدين .

ب- **الهدف من هذه الدعوى** ← المحافظة على الضمان العام

❖ **الأداة الفنية التي اصطنعها المشرع لتحقيق هذا الهدف** ← فكرة النيابة القانونية فاعتبر المشرع الدائن نائباً عن مدينة في استعمال حقوق هذا المدين والنيابة هنا نيابة قانونية لأن مصدرها نص القانون لا الاتفاق.

س.ف: وضح شروط الدعوى غير المباشرة ؟

ثانياً: شروط الدعوى غير المباشرة

أ- الشروط التي تتعلق بالدائن

❖ لا يتطلب القانون في الدائن رافع الدعوى غير المباشرة سوي شرطاً واحداً ، هو أن يكون حقه موجوداً أي محققاً حالياً من النزاع فإذا كان حق الدائن محتملاً أو كان متنازعا فيه فإنه لا يستطيع استعمال حقوق مدينة ويستطيع الدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ولو كان حقه مؤجلاً ولا يحل أجله بعد ، أو كان حقه معلوقاً على شرط واقف كما لا يشترط أن يكون هذا الحق معين المقدار كذلك لا يشترط أن يكون حق الدائن ثابتاً بسند تنفيذي أي مقرراً بمقتضى ورق رسمية أو حكم .

س.ف: وضح شروط الدعوى غير المباشرة المتعلقة بالمدين ؟

ب- الشروط التي تتعلق بالمدين

١- سكوت المدين عن استعمال حقه

❖ الدعوى غير المباشرة تقررت ليتغلب بها الدائن على موقف سلمي من المدين هو عدم استعمال حقوقه ، يستوي أن يكون سكوت المدين عن استعمال حقه راجعاً إلى مجرد الإهمال ، أو كان يقصد الإضرار بدائيته ، ولذلك إذا استعمل المدين حقه ، بأن رفع دعوى أمام القضاء مثلاً فلا يجوز لدائنه أن يبدأ مطالبة جديدة بهذا الحق عن طريق الدعوى غير المباشرة .

٢- إفسار المدين أو زيادة إفساره

🔴 **المقصود بالإفسار** ← هنا زيادة مجموع الديون التي على المدين على مجموع ما له من حقوق وعلى ذلك إذا كان لدى المدين أموال تكفي للوفاء بجميع ديونه ، فلا تكون للدائن مصلحة من رفع الدعوى غير المباشرة ، فهو يستطيع استيفاء حقه من أموال المدين الأخرى ويقع على الدائن عبء إثبات إفسار المدين إلا أن الدائن يكفيه أن يثبت ما على المدين من ديونه .

٣- إدخال المدين خصما في الدعوى

🔴 هذا شرط شكلي فإذا لم يدخل المدين في الدعوى كانت غير مقبولة ذلك لأن المدين هو الأصل صاحب الحق موضوع الدعوى ، ونياية الدائن عنه لم تتقرر بموافقته ، بل جبرا عنه بنص القانون ووجود المدين في الدعوى يسهل إجراءاتها ويساعد على سرعة الفصل فيها

س.ف: تكلم عن شروط الدعوى غير المباشرة المتعلقة بالحق الذي يستعمله الدائن بأسم مدينه ؟

ج- الشروط التي ترجع إلى الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينة

١- أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن حقا ماليا

🔴 **القاعدة** ← أنه يجوز للدائن أن يطالب مدينة بأي حق مالي أما الحقوق غير المالية فلا يكون للدائن أن يطالب بها والعلة في هذا واضحة ، فالهدف هو المحافظة على الضمان العام وهذا الضمان لا يشمل سوي الحقوق المالية ، فلا يجوز للدائن مثلا أن يستعمل حق مدينه في إثبات نسبه أو حقه في تطليق زوجته .

٢- ألا يكون الحق متصلا بشخص المدين خاصة

🔴 **الحقوق التي تدخل بشخص المدين خاصة يمكن تقسيمها إلى طائفتين :**

- **الطائفة الأولى** ← الحقوق التي يتوقف استعمالها على اعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين نفسه مثل حق الرجوع في الهبة لعذر مقبول كعجزة عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية .

- **الطائفة الثانية** ← الحقوق التي تسمى الرخص مثل حق الموجه إليه إيجاب في أن يقبله فليس للدائن أن يقبل باسم المدين إيجابا موجه إليها ولو كانت الصفة رابحة .

٣- أن يكون الحق مما يقبل الحجز

🔴 يشترط أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن مما يقبل الحجز .
🔴 إذا كان حق المدين لا يقبل الحجز ، فلا مصلحة للدائن في استعمال هذا الحق ومن أمثلة ذلك دين النفقة ومرتبات الموظفين

س.ف: وضح آثار الدعوى غير المباشرة ؟

ثالثا: آثار الدعوى غير المباشرة

١- آثار الدعوى بالنسبة للمدين

🔴 يكون للمدين أن يتصرف في حقه ، فلا يترتب على رفع الدعوى غير المباشرة غل يد المدين عن الحق المطالب به فله أن ينقله إلى الغير بعوض كالبيع وليس للدائن أن يعترض على تصرف المدين إلا وفقا للقواعد الخاصة بدعوى عدم نفاذ التصرفات.

٢- آثار الدعوى بالنسبة للدائن

🔴 الدائن رافع الدعوى يعمل نيابة عن مدينة ، لذلك فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى إنما يصدر لصالح المدين ويترتب على هذا أن ما تسفر عنه الدعوى لا يستأثر به الدائن ، وإنما يدخل في الضمان العام ، ويستطيع جميع الدائنين أن ينفذوا عليهم بحقوقهم وأن يقتسموا حصيلته فيما بينهم قسمة غرماء فلا تقتصر الاستفادة عليه وحده ، ولا تكون له أية أولوية بناء على إقامته لهذه الدعوى .

٣- آثار الدعوى بالنسبة للخصم

🔴 الخصم في الدعوى وهو مدين المدين يستطيع أن يتمسك ضد الدائن بجميع الدفعات التي كان يستطيع أن يدفع بها في مواجهة المدين مثلا إذا كان حق المدين قد انقضى لسبب ما كان للمدعي عليه أن يتمسك في مواجهة الدائن بانقضاء الحق الذي يطالب به .

س ٨: عرف الدعوى البوليصية مبيناً شروطها وأثرها ؟

عناصر الإجابة

أولاً :- تعريف الدعوى البوليصية**ثانياً :- شروط الدعوى البوليصية****الشرط الأول : الشروط التي تتعلق بالدائن :**

١- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء : ٢- يجب أن يكون حق الدائن سابقاً على تصرف المدين المطعون فيه : ٣- أن يكون تصرف المدين ضاراً بالدائن

الشرط الثاني : الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه :

١- يجب أولاً أن يكون ما صدر من المدين تصرفاً قانونياً

الشرط الثالث : الشروط التي تتعلق بالمدين :

١- الإعسار أو زيادة الإعسار : ٢- الغش والتواطؤ :

ثالثاً :- آثار الدعوى البوليصية**الآثار الأولى :** أثر الحكم بعدم النفاذ بالنسبة للدائنين**ثانياً :- نقاد الدعوى البوليصية****أولاً :- تعريف الدعوى البوليصية**

وسيلة من وسائل المحافظة على الضمان العام يتغلب بها الدائن على مسلك إيجابي من المدين ، وهو أن يتصرف تصرفاً ضاراً بالدائن فيتجاهل هذا الأخير هذا التصرف الضار ويعتبره غير نافذ في حقه ونظراً لأن خطورة الدعوى البوليصية تفوق خطورة الدعوى غير المباشرة ، إذ أنها تمس حرية المدين في التصرف في أمواله ، فإن المشرع قد تشدد بشأن شروط الدعوى البوليصية .

ثانياً :- شروط الدعوى البوليصية**الشرط الأول : الشروط التي تتعلق بالدائن :**

١- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء :

يستلزم أن يكون حق الدائن المدعى مستحق الأداء وعلى ذلك إذا كان حق الدائن مضافاً إلى أجل لم يحل بعد ، أو معلقاً على شرط واقف لم يثبت تحققه فلا يكون له الطعن في تصرف مدينة بالدعوى البوليصية

٢- يجب أن يكون حق الدائن سابقاً على تصرف المدين المطعون فيه :

يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً في الوجود على التصرف القانوني المطعون فيه وهذا شرط تقتضيه طبيعة الدعوى البوليصية ، فالدائن لا يستطيع أن يستعملها إلا إذا أصابه ضرر من تصرف المدين والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ نشوء هذا الحق مقارنة بتاريخ إبرام التصرف المطعون فيه ويقع على الدائن عبء إثبات أسبقية حقه على تاريخ التصرف المطعون فيه وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .

٣- أن يكون تصرف المدين ضاراً بالدائن :

ويشترط أخيراً أن تكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى وهو ما يعبر عنه بشرط الضرر ويتحقق ذلك حيث يترتب على تصرف المدين زيادة التزاماته أو إنقاص حقوقه المؤثرة في الضمان العام وعلى ذلك لا يضر الدائن من جراء تصرف المدين المعسر ، إذا كان المتصرف إليه من هذا المدين قد قام بإيداع خزانة المحكمة ثمن المثل ، إذ لن يتأثر الضمان العام في هذه الحالة .

الشرط الثاني : الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه :

١- يجب أولاً أن يكون ما صدر من المدين تصرفاً قانونياً

لا تستعمل الدعوى البوليصية إلا في مواجهة تصرف قانوني أجراه المدين ، يستوي في ذلك أن يكون تصرفاً من جانب واحد أم تصرفاً من جانبين فالبيع والهبة والمقايضة تصرفات صادرة من الجانبين والإبراء والنزول عن الحق العيني تصرفات صادرة من جانب واحد فإذا كان العمل الذي صدر من المدين لا يعتبر تصرفاً قانونياً بل واقعة مادية فلا يجوز الالتجاء إلى الدعوى البوليصية وعلى ذلك لو أتي المدين عملاً غير مشروع أضر بالغير وترتب على ذلك التزامه بالتعويض فإن الدائن لا يستطيع أن يطعن في عمل المدين بالدعوى البوليصية ، حتى ولو كان التزامه بالتعويض قد أدّى إلى إعساره .

٢- يجب ثانياً أن يكون التصرف الصادر من المدين تصرفاً مفقراً

يكون التصرف مفقراً في حالتين :

- **الحالة الأولى** ← إذا انقص من حقوق المدين ومن أمثلة ذلك أن يخرج المدين مالا من ذمته بطريق الهبة أو البيع لأنه سيتمكن غالباً من إخفاء ثمن البيع بعيداً عن متناول الدائن .

- **الحالة الثانية** ← إذا زاد من التزامات المدين ومثال ذلك أن يبرم قرضاً فيلتزم برد مبلغ القرض وقيام المدين بوفاء أحد دائنيه قبل حلول أجل دينه .

الشرط الثالث : الشروط التي تتعلق بالمدين :**١- الإعسار أو زيادة الإعسار :**

يشترط لجواز الطعن في تصرف المدين بالدعوى البوليصة أن يكون قد ترتب على هذا التصرف إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ويتحقق إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي للوفاء بما عليه من ديون وإذا تسبب تصرف المدين في إعساره بأن كان موسراً قبله ثم أعسر بسبب هذا التصرف كان من حق الدائن أن يطعن في هذا التصرف بالدعوى البوليصة .

٢- الغش والتواطؤ :

لا يكفي أن يكون المدين معسراً وإنما يلزم أيضاً أن يكون تصرفه منطوياً على غش إذا كان معاوضة

👉 **أما إذا كان التصرف تبرعاً** ، جاز الطعن فيه بالدعوى البوليصة دون حاجة إثبات الغش وعلى ذلك يتعين

التفرقة بين المعاوضات والتبرعات .

أ- إذا كان تصرف المدين معاوضة ، كالبيع ، اشترط المشرع أن يثبت الدائن غش المدين ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على غش من المدين أن يكون هذا التصرف قد صدر منه وهو عالم أنه معسر فإذا أثبت الدائن ذلك قام هذا قرين على غش المدين .

ب- أما إذا كان تصرف المدين تبرعاً ، كالهبة ، فإنه لا ينفذ في حق الدائن حتى ولو كان المتبرع له حسن النية ، أو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً فشرط الغش إذن غير مطلوب إذا كان التصرف تبرعاً والحكمة في ذلك واضحة فليس من المقبول عقلاً أن يتبرع المدين وينفذ تبرعه في حق دائنيه ، وفي الوقت الذي يترتب على هذا التبرع عدم إمكان حصول الدائنين على حقوقهم فالأولي أن يقوم المدين بالوفاء بما عليه أولاً قبل أن يتبرع والقاعدة أن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة .

ثالثاً :- آثار الدعوى البوليصة**الآثار الأولى : أثر الحكم بعدم النفاذ بالنسبة للدائنين**

👉 يترتب على نجاح الدائن رافع الدعوى في دعواه ، اعتبار أن المال الذي تم التصرف فيه كأن لم يخرج قط من ذمة المدين فإذا كان المدين قد باع شيئاً يملكه ، فيكون للدائن أن يعتبر هذا التصرف لم يبرم ويمارس سلطته على هذا الأساس .

الآثار الثانية : أثر الحكم بعدم النفاذ في العلاقة بين المدين والمتصرف فيه

👉 العلاقة بين المدين ومن تصرف إليه فإن التصرف يبقى نافذاً بينهما وعلى ذلك فإن ما يبقى من المال المتصرف فيه بعد أن يستوفي الدائن حقه ، يكون من حق المتصرف إليه فإذا كان المتصرف المطعون فيه بيعاً مثلاً ، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري ، ويكون ملتزماً بدفع الثمن وبالتالي إذا نفذ الدائن على المبيع ، فإن ما يبقى من ثمن بيعه بالمزاد ، بعد استيفاء الدائن لحقه ، يكون ملكاً للمشتري لا للبائع .

رابعاً :- تقادم الدعوى البوليصة**الدعوى البوليصة تسقط بحلول أقرب الأجلين :**

- **الأجل الأول** ← انقضاء **ثلاث سنوات** من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف .

- **الأجل الثاني** ← انقضاء **خمس عشرة سنة** من وقت صدور التصرف .

س ٩ : وضع ماهية دعوى الصورية مبيناً أنواعها وشروطها وأثارها؟

عناصر الإجابة

ثانياً :- أنواع الصورية :-

أولاً :- تعريف الصورية :-

رابعاً :- أثر الصورية

ثالثاً :- شروط الصورية

دعوى الصورية تعريفها وأنواعها

أولاً :- تعريف الصورية :-

إظهار علاقة قانونية على غير حقيقتها فهي تتحقق إذا ما اتفق شخصان على إجراء مظهر لتصرف قانوني يخالف حقيقة العلاقة بينهما وتهدف في الغالب إلى إظهار أن مالا قد خرج من ملك المدين وبالتالي أصبح بعيدا عن متناول الدائنين والحقيقة أن التصرف الذي أجراه المدين بالنسبة لهذا المال تصرف صوري ، وأن المال محل التصرف لم يخرج من ملكه فيستطيع الدائن أن يثبت ذلك عن طريق رفع دعوى الصورية ويلزم لقبول دعوى الصورية توافر المصلحة لدى الطاعن وفي حدود هذه المصلحة .

ثانياً :- أنواع الصورية :-

- **الصورة الأولى (المطلقة)** ← وفيها يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قانونية وكل ما قصد به هو إثبات أن التصرف الظاهر تصرف غير حقيقي ومن أمثلة الصورية المطلقة أن يبيع المدين جزءا من ماله لزوجته لكي يحول دون تنفيذ الدائنين عليه
- **الصورة الثانية (النسبية)** ← وتكون الصورية نسبية إذا كان من شأنها إخفاء حقيقة العلاقة بين الطرفين فالعلاقة موجودة فعلا ولكن على نحو يخالف ما أظهره الطرفان منها

والصورية النسبية إما أن تكون

- أ- **بطريقة التستر** ← التي يقصد بها إخفاء طبيعة التصرف ومثالها إخفاء الهبة في صورة عقد بيع
- ب- **بطريقة المضادة** ← التي تنصب على شرط من شروط التصرف كأن يذكر في عقد البيع ثمن أكبر من الثمن الحقيقي لمنع الشفيع من الأخذ بالشفعة ، أو أقل من الثمن الحقيقي تهرباً من رسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة يحفظ المتعاقدان بعقد مستتر (ورقة الضد) يبين فيه الثمن الحقيقي
- ج- **بطريقة التسخير** ← وتكون إذا كان القصد من الصورية إخفاء أحد طرفي التصرف وراء شخص آخر ومثال ذلك أن يمنح القانون أحد الأشخاص من شراء حق من الحقوق فيشتري هذا الحق باسم مستعار على أن ينقله بعد ذلك هذا الأخير إليه .

ثالثاً :- شروط الصورية

- الشرط الأول ← اتجاه إرادة المتعاقدين نحو اتخاذ موقف حقيقي معين

☞ كأن تتجه نيتهما إلى أن العقد الحقيقي هبة ، أو أن الثمن الذي اتفقا عليه في عقد البيع المبرم بينها هو مائة ألف جنيه

- الشرط الثاني ← اتجاه إرادة المتعاقدين نحو اتخاذ موقف آخر ظاهر

☞ الصورية تفترض وجود عقد ظاهر يخفي عقد حقيقي ويستتره كأن يكون العقد الظاهر هو بيع بينما اتجهت الإرادة في الحقيقة على أنه هبة.

- الشرط الثالث ← أن يبقى الموقف الحقيقي مستورا

☞ فإن تضمن العقد الظاهر ما يفضح العقد الحقيقي فلا صورية ومثال ذلك أن يتضمن عقد البيع وهو العقد الظاهري ما يكشف أن العقد الحقيقي .

- الشرط الرابع ← معاصرة العقد الحقيقي للعقد الظاهر

☞ أن يكون نية الطرفين ، وقت إبرام العقد الصوري ، قد اتجهت إلى أن هذا العقد لن يسري في حقهما وإنما الذي يسري هو عقد آخر .

رابعاً :- أثر الصورية**الأثر الأول ← أثر الصورية فيما بين المتعاقدين**

☞ العبرة فيما بين المتعاقدين تكون بالعقد الحقيقي (المستتر) لا العقد الظاهر (الصوري) فإذا كان العقد الصوري بيعا ، فإنه لا ينقل الملكية ، بل تبقى الملكية للمتصرف والذي يعتد به في هذا الصدد هو العقد المستتر كما أنه هو الذي يسرى أيضا بالنسبة للخلف العام فإذا توفي البائع مثلاً آلت ملكية المبيع إلى ورثته وهم خلفه العام وإذا توفي المشتري الصوري ، فلا يستطيع ورثته أن يطالبوا بالمبيع على أساس العقد الصوري ، لأن الذي يسرى في حقهم هو العقد الحقيقي .

الأثر الثاني ← أثر الصورية بالنسبة للغير

☞ **الغير في نطاق الصورية هما** ← دائنو المتعاقدين ، والخلف الخاص لكل من المتعاقدين فللغير أن يتمسك بالعقد المستتر ، فدائن البائع الصوري يستطيع أن يطعن في العقد الظاهر ويتمسك بالعقد الحقيقي لكي يثبت أن المبيع لا زال في ملك مدينة كما للغير إذا كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر ، فدائن المشتري الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الظاهر ليثبت أن المبيع أصبح مملوكا لمدينة وبالتالي يستطيع التنفيذ عليه والمشتري من المشتري الصوري له أن يتمسك بالعقد الظاهر حتى تخلص له الملكية وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك آخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية لمن يتمسك بالعقد الصوري ، فمثلا إذا كنا بصدد بيع صوري وتمسك دائنوا البائع بالعقد الحقيقي ، لكي يبقى المبيع في ملك مدينهم ، بينما تمسك دائنوا المشتري بالعقد الظاهر ليمكنهم التنفيذ على المبيع فإن القانون يفضل من يتمسك بالعقد الظاهر وهم دائنوا المشتري .

س ١٠ : تكلم عن الحق في الحبس ؟

الحق في الحبستعريف الحق في الحبس وطبيعته

- وسيلة لضمان قيام المدين بتنفيذ ما عليه من التزام وذلك بأن يخول الدائن عندما يكون مدينا في الوقت ذاته بتسليم شيء لمدينة أن يمتنع عن تسليمه حتى يستوفي كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء .
- من هذا يتضح أن الحق في الحبس يفترض وجود مدين ملتزم بتسليم شيء وهو في الوقت ذاته دائن لدائنه بحق مرتبط بهذا الالتزام ، فيكون له أن يحبس هذا الشيء تحت يده إلى أن يستوفي ماله من حق
- مثال ذلك** ← البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ، فله أن يمتنع عن تسليمه حتى يستوفي الثمن .
- تتحقق هذه الصورة حينما يكون هناك شيء في حيازة شخص غير مالكة لأي سبب من الأسباب فيقوم هذا الحائز بانفاق مصروفات ضرورية أو نافعة في سبيل المحافظة على هذا الشيء من الهلاك أو التلف ثم يتعين رد هذا الشيء إلى مالكة ، أو إلى صاحب الحق في استرداده عموما ، فهنا يحق للحائز أن يحبس هذا الشيء حتى يقوم صاحب الحق برد المبالغ المستحقة له نظير قيامه بالمحافظة عليه .

س.ف: **وضح شروط الحق في الحبس ؟**شروط الحق في الحبسالشرط الأول : وجود شيء مادي في يد الحابس يلتزم بتسليمه

- كل الأشياء المادية ، من منقولات وعقارات ، تصلح محلا للحبس ما لم يخرج بحكم الطبيعة أو بحكم القانون كالأموال العامة والأشياء التي لا يجوز حجز عليها ولكن لا يعتبر الإنسان شيئا ، ولذلك لا يجوز حبسه بأي حال من الأحوال ، وعلى ذلك لا يجوز لمستشفى الولادة مثلا الامتناع عن تسليم المولود إلى أمه حتى تفي بنفقات الإقامة في المستشفى هذا ولا يشترط أن يكون الدائن الحابس حسن النية ، فقد يكون سئ النية فالمستأجر والحائز العرضي الذي يقيم على ملك الغير بناء أو غراسا دون علم المالك ، له حق حبس الشيء إلى أن يستوفي ما هو مستحق له .

الشرط الثاني : أن يكون حق الحابس مستحق الأداء قبل الدائن في الالتزام بالتسليم

- يجب أن يكون للحابس حق واجب الأداء في الحال فإن لم يكن حقه مستحق الأداء فإن ممارسة الحق في الحبس يكون سابقا لأوانه وعليه لو كان حق الدائن مؤجلا أو معلقا على شرط فلا يكون له استخدام الحق في الحبس ويشترط أيضا أن يكون حق الحابس محقق الوجود ، فلا يجوز لمن كان حقه محلا لمنازعة جدية أن يستعمل الحق في الحبس وعلى ذلك لا يجوز للمودع لديه حبس الوديعة بحجة أنه يستحق تعويضا قبل المودع ، إذا كان هذا التعويض محل منازعة قضائية لم يقض فيها بعد ولا يشترط في حق الحابس أن يكون معين المقدار ، كما لا يشترط أن تكون قيمة الشيء المحبوس متناسبة مع مقدار حق الحابس .

الشرط الثالث : أن يوجد ارتباط بين التزام الحابس وحقه

- لا يكفي أن يوجد التزام على الحابس ، وحق قبل دائنه وإنما يجب أن يوجد ارتباط بين هذين الدينين والارتباط قد يكون قانونيا ، وقد يكون ماديا .

- الارتباط القانوني** ← كالتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن وعلى ذلك يحق للبائع حبس الشيء المبيع ، حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن .

- الارتباط المادي** ← فلا ينشأ عن علاقة تبادلية بين الدينين وإنما عن واقعة مادية كما هو الحال بالنسبة لحائز الشيء أو محزره ، إذا أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فالمودع لديه له الحق أن يحبس الشيء المودع إلى أن يستوفي من المودع ما أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة على هذا الشيء .

س ١١ : عرف الشرط موضحاً خصائصه ؟

عناصر الإجابة

٣- الشرط أمراً ممكناً :

٥- أن يكون الأمر مشروعاً :

٢- الشرط أمر غير محقق الوقوع :

٤- ألا يكون تحقق الأمر متوقفاً على محض إرادة المدين :

أولاً: تعريف بالشرط

ثانياً: خصائص الشرط الصحيح

١- الشرط أمر مستقبل :

□ أولاً: التعريف بالشرط

الشرط وصف يرد على الالتزام ، وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إذا كان الشرط واقفاً أو زواله إذا كان الشرط فاسخاً.

الشرط إذن نوعان: شرط واقف و شرط فاسخ.

ثانياً: خصائص الشرط الصحيح

١- الشرط أمر مستقبل :

يتعين أن يكون الشرط أمراً مستقبلاً ، لأن الأمر المستقبل وحده هو الذي يمكن أن يكون غير محقق الوقوع فإذا كان الأمر ليس مستقبلاً بل أمراً تم في الماضي لم يكن شرطاً وعلى ذلك إذا تعهد شخص بدفع مبلغ من النقود لأبنه إذا نجح في الامتحان وثبت أن الابن كان قد نجح قبل صدور هذا التعهد ، فإن الالتزام يكون قد نشأ بسيطاً ومنجزاً لا معلقاً على شرط .

٢- الشرط أمر غير محقق الوقوع :

كذلك إذا كان الأمر المستقبل محقق الوقوع فإنه يعتبر أجلاً لا شرطاً وعلى ذلك إذا تعهد شخص لأخر أن يبيع له منزله إذا توفي جده خلال خمس سنوات أو إذا توفي جده قبل والده ، فإن ذلك يعد شرطاً ، إذ يعد ذلك في الحالتين أمر غير محقق الوقوع .

٣- الشرط أمراً ممكناً :

يجب أن يكون الشرط أمراً ممكناً ، فإذا كان غير ممكن بأن كان مستحيلاً فإنه لا يصلح أن يكون شرطاً فإذا كان الشرط واقفاً فإن الالتزام لا ينشأ في أي وقت من الأوقات ومثال ذلك أن يتعهد شخص بإعطاء جائزة لمن يستطيع أن يكتب على صفحة الماء أما إذا كان الشرط فاسخاً فإن الشرط يعتبر غير قائم ومثال ذلك أن يهب شخص لأخر شيئاً ويشترط عودة هذا الشيء إلى ملكه إذا لم ينجح هذا الآخر في اختراع دواء يديم الحياة .

٤- ألا يكون تحقق الأمر متوقفا على محض إرادة المدين :

لتحديد ما إذا كان الأمر المكون للشرط المعلق عليه الالتزام متوقفا على الإرادة المحضة للمدين أم لا ، فإنه يلزم في هذا الصدد التمييز بين صور **ثلاث للشرط :**

شرط احتمالي :

شرط لا تساهم إرادة الأطراف بأي دور في تحققه أو تخلفه

شرط مختلط :

الذي يكون متوقفا على إرادة أحد طرفي الالتزام وإرادة شخص من الغير .

شرط إرادي :

الذي يتوقف تحققه على إرادة أحد الطرفين دون تدخل إرادة الغير وهذا الشرط قد يكون :-

الشرط الإرادي البسيط ← الذي يتوقف على إرادة أحد الطرفين مضافا إليها القيام بعمل معين .

الشرط الإرادي المحض ← الذي يتوقف على إرادة أحد المتعاقدين فقط ومثل هذا الشرط باطل ولا ينتج أي أثر إذا كان شرطا واقفا وكان تحققه متوقفا على إرادة المدين أما إذا كان الشرط الإرادي المحض فاسخا فإنه يكون صحيحا .

٥- أن يكون الأمر مشروعا :

يقصد بذلك ألا يكون الأمر المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب فإذا كان الأمر المعلق عليه الالتزام غير مشروع فلا يمكن اعتباره شرطا صحيحا .

س ١٢ : عرف الأجل مبيناً خصائصه والفرق بينه وبين الشرط ؟**عناصر الاجابة****أولا: تعريف الأجل****ثانيا: خصائص الأجل**

١- الأجل أمر مستقبلي :

٢- الأجل أمر محقق الوقوع :

أولاً: تعريف الأجل :

الأجل أمر مستقبلي محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه

ثانياً: خصائص الأجل**١- الأجل أمر مستقبلي**

تعريف الأمر المستقبلي ← الذي لم يحل وقته بعد كتاريخ معين أو انقضاء فترة زمنية معينة فإذا كان الأمر الذي أضيف إليه الالتزام قد تحقق فإن الالتزام يكون قد نشأ منجزا ومثال ذلك أن يتعهد شخص لآخر بإهدائه شيئا ثميناً عند ظهور نتيجة الامتحان .

٢- الأجل أمر محقق الوقوع :

يكون الأمر محقق الوقوع إذا كان مقطوعاً أنه سيقع حتما سواء أكان وقت وقوعه معروفاً أم غير معروف كالوفاة فالالتزام المعلق على الوفاة التزام مضاف إلى أجل .

التمييز بين الشرط والأجل :

الشرط كالأجل كلاهما أمر مستقبلي ← ولكن الشرط يختلف عن الأجل في أنه أمر غير محقق الوقوع وبذلك يكون مصير التزام المعلق على شرط مجهولاً

الالتزام المضاف إلى أجل فمصيره معروف ← إذ الأجل أمر محقق الوقوع والشرط كالأجل كلاهما وصف في الالتزام ولكنهما يختلفان في الأثر فالأجل لا أثر له في وجود الالتزام وعلى العكس فإن أثر الشرط يرد على وجود الالتزام ذاته ، لذلك جعل المشرع لتحقيق الشرط أثراً رجعياً.



القسم الثاني :- قانون الإثبات



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص:٣	س١: تكلم عن مبدأ حياد القاضي ؟
ص:٤:٥	س٢: تكلم عن دور الخصوم في الاثبات ؟
ص:٥:٦	س٣: تكلم عن محل الاثبات ؟
ص:٧:٨	س٤: تكلم عن عبء الاثبات ؟
ص:٩	س٥ : عرف الكتابة في الاثبات مبيناً اهميتها وشروطها؟
ص:١٠:١٢	س٦: عرف المحرر الرسمي وشروطه ومدى قوته في الاثبات ؟
ص:١٣	س٧: عرف المحررات العرفية المعدة للإثبات مبيناً شروطها ؟
ص:١٤	س٨ : وضح حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات ؟
ص:١٥	س٩: عرف شهادة الشهود مبيناً الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل ؟
ص:١٦:١٧	س١٠: اكتب في مبدأ الثبوت بالكتابة مبيناً شروطه وحجيته ؟
ص:١٧	س١١: اكتب في المانع المادي والأدبي من الحصول علي دليل كتابي ؟
ص:١٨	س١٢: اكتب في فقد الدائن سند الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيه ؟
ص:١٨:١٩	س١٣: عرف القرائن القضائية مبيناً سلطة القاضي بشأنها وحجيتها ؟
ص:١٩:٢٠	س١٤: تكلم عن القرائن القانونية ؟

س ١ : تكلم عن مبدأ حياد القاضي ؟

عناصر الاجابة

ثانياً: مدى تطبيق مبدأ حياد القاضي:

□ أولاً: المقصود بمبدأ حياد القاضي:

□ أولاً: المقصود بمبدأ حياد القاضي:

🔍 **يقصد بمبدأ حياد القاضي** أن القاضي يجب أن يقف من عبء الإثبات موقفاً سلبياً، فيقتصر دوره على تلقي الأدلة التي يقدمها الخصوم بالطرق والإجراءات التي يحددها القانون، ليقتضي بموجبها وفق ما لها من قيمة حددها المشرع، دون أن تكون له في ذلك أية سلطة تقديرية، كما يمتنع عليه أن يبادر من جانبه إلى جمع أدلة غير التي قدمت من الخصوم في الدعوى، أو أن يقضي فيها بعلمه الشخصي.

□ ثانياً: مدى تطبيق مبدأ حياد القاضي:

🔍 **تبنى المشرع المصري والمشرع الإماراتي المذهب الوسط في الإثبات**، الذي ينطلق أساساً من مبدأ حياد القاضي، وإن اعترفا له مع ذلك بسلطة محدودة في توجيه الدعوى، واستكمال الأدلة، وتقدير قيمة بعضها، وهو ما يؤدي إلى أن يتسم موقف القاضي في هذا الشأن بالإيجابية، بحيث لم يعد موقفه يتسم بالسلبية عندما يتم الأخذ بنظام الإثبات المقيد.

من أهم مظاهر هذا الدور الإيجابي للقاضي ما يلي:

- ١- **سلطة المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات** ← بشرط أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم، كما يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
- ٢- **يجوز للقاضي أن يوجه اليمين الملتزمة إلى أي من الخصمين** ← وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وذلك استكمالاً لدليل تقدم به أحد الخصوم ورآه القاضي غير كاف لتكوين عقيدته في الدعوى.
- ٣- **للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود** ← في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
- ٤- **للقاضي سلطة استنباط قرائن أخرى للإثبات** ← وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
- ٥- **سلطة المحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه** ← سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار.
- ٦- **سلطة المحكمة في عدم توجيه اليمين الحاسمة** ← إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
- ٧- **سلطة المحكمة، بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها** ← أن تقرر الانتقال لمعاينة المال المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضااتها، وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. وللمحكمة أو لمن تندبه من قضااتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من كاتب المحكمة.

س ٢: تكلم عن دور الخصوم في الإثبات ؟

عناصر الإجابة

□ **أولاً: مبدأ المجابهة بالدليل:** **ثانياً: مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه:**

□ **ثالثاً: مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه:**

✎ يجب لمعرفة دور الخصوم في الإثبات، تناول عدة مبادئ هي: مبدأ المجابهة بالدليل، وعدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه، وعدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه

□ **أولاً: مبدأ المجابهة بالدليل:**

✎ **المقصود بمبدأ المجابهة بالدليل** ← أن كل دليل يقدم في الدعوى من أحد الخصوم، يجب أن يطرح على الخصم الآخر لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه، لأن دور القاضي، وإن اقتصر على تلقي أدلة الخصم وتكوين اقتناعه منها في الحدود التي رسمها القانون، إلا أنه لا يمكن أن يأخذ بهذه الأدلة مسلم بها .

✎ **هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية في التقاضي** ← لأنه إذا كان الإثبات واجباً على الخصم الذي يدعي حقاً ما، إذ يتعين عليه إقامة الدليل على الواقعة المنشئة لهذا الحق، إلا أنه يجب أن يقبل مناقشة خصمه وتفنيد الدليل الذي قدمه، وأن يكون مستعداً للرد على هذه المناقشة وذلك التفنيد. وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، والذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدي ضدهم، وتمكينهم من الدفاع في شأنه في وقت مناسب.

✎ **يقوم هذا المبدأ في جوهره على** ← وجوب عدم بناء الحكم على وقائع لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها، ذلك أنه أحد المبادئ الملزمة لجميع الجهات القضائية حتى في حالة عدم وجود نص صريح يقرره، فهو فوق القانون المكتوب بوصفه التعبير الفني عن القاعدة العليا لاحترام حقوق الدفاع، فيعتبر ضماناً أساسياً لفكرة العدل الأولية .

س.ف/ اشرح مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه بنفسه ؟

□ **ثانياً: مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه:**

✎ **هذه القاعدة هي قاعدة بديهية** ← لأن الشخص لا يمكن أن يلتزم إلا بقوله أو فعله، ولا يمكن أن يكون ملتزماً بقول غيره أو فعله، وبالتالي فإن الدليل الذي يحتج به على الخصم يجب أن يكون صادراً منه أو منسوباً إليه، ولا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه من وسائل، ويسمى أدلة، ويحتج بها على الطرف الآخر؛ فمثل هذه الوسائل لا يمكن أن يصدق عليها وصف الدليل.

الاستثناء على هذه القاعدة:

توجد عدة استثناءات محدودة على هذه القاعدة، وهي:

- ١- تعتبر دفاتر التجار حجة للتاجر عما ورده لعملائه، وإن كانت حجة ناقصة، يجوز أن يستكملها القاضي بتوجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين، كما أنها حجة قاصرة على ما يجوز إثباته بالبينه فقط.
- ٢- تكون دفاتر التجار الإلزامية سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.

س.ف/ تكلم عن مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه؟

□ ثالثاً: مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه:

يعد هذا المبدأ مكماً للمبدأ السابق، فطالما أن مدعي الحق هو الذي يتحمل عبء إثبات الواقعة المنشئة له، دون أن يكون بإمكانه أن يصطنع على هذا الحق دليلاً لنفسه، ودون أن يطمع في معاونة القاضي له في تقديم أدلة من عنده على هذا الحق، وهو الأمر الذي يتطلب ألا يكون في إمكان المدعي إجبار خصمه على تقديم ما يكون تحت يده من أدلة تفيده في ادعائه.

يجد هذا المبدأ تبريره في أن من حق كل خصم أن يحتفظ بمستنداته الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند تحت يده، لا يريد تقديمه.

بيد أن هذا المبدأ لا يتعارض من أن يستمد الخصم دليلاً مما قدمه خصمه عن طوعية منه في الدعوى من مستندات، كان يعتقد أنها تؤيد ادعاءاته، وللمحكمة أن تكون عقيدتها من هذه المستندات ضد من قدمها. ولذلك توجد استثناءات على هذه القاعدة.

الاستثناءات على هذه القاعدة:

- إذا كان الأصل هو عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، فإن ثمة استثناءات ترد عليه، وتقتضيها اعتبارات خاصة، حيث يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الخصم على تقديم ما تحت يديه من محررات منتجة في الدعوى في عدة حالات وهي:
- إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه، حيث يجوز للمحكمة في حالات معينة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع على دفاتر التاجر أو تأمر بتقديمها، وذلك لإثبات حق مدعي به، أو لاستخراج بيانات تتعلق بالدعوى.
- إذا كان المحرر مشتركاً بين الخصمين، وهو يكون كذلك إذا كن لمصلحتها، أو كان مثبتاً لحقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، مثل المستندات المتعلقة بأعمال شركة بين الخصمين.
- إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي، بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى، يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

س ٣: تكلم عن محل الإثبات ؟

عناصر الإجابة

ثانياً: تعريف الواقعة القانونية وأنواعها:

□ أولاً: ماهية محل الإثبات :

□ ثالثاً: الشروط الازم توافرها في الواقعة محل الإثبات:

٣- أن تكون الواقعة جائزة القبول:

٢- أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى:

١- أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

٥- أن تكون الواقعة محددة:

٤- أن تكون الواقعة متنازعا فيها:

□ أولاً: ماهية محل الإثبات:

محل الإثبات ← الواقعة القانونية المنشئة للحق أو الأثر القانوني، وليس الحق أو الأمر المدعي به.

من يدعي أن له ديناً في ذمة آخر عليه أن يثبت مصدر الدين، أي أن يثبت الواقعة القانونية التي أنشأت الدين .

□ ثانياً: تعريف الواقعة القانونية وأنواعها:

الواقعة القانونية ← أمر إرادي أو غير إرادي يحدث، فيرتب عليه القانون أثراً معيناً. هذا الأثر قد يكون نشوء الحق، أو انقضاؤه، أو نقله، وعلى ذلك فالواقعة القانونية ليست مصدراً للحق فقط، وإنما قد تكون سبباً في انقضائه أو نقله.

الوقائع القانونية التي تعتبر مصدراً للحقوق، إما أن تكون وقائع مادية، أو تصرفات قانونية.

الوقائع المادية ← تشمل الوقائع الطبيعية، كالوفاة التي يترتب عليها انتقال حقوق المتوفى إلى الورثة، أو الفيضانات والزلازل والبراكين والحروب. كما تشمل الأفعال المادية التي تصدر من الإنسان كالفعل الضار، حيث يترتب على ذلك نشوء حق للمضرور في مطالبة مرتكب الفعل الضار بالتعويض.

التصرف القانوني (الوقائع القانونية) ← اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، وهو إما أن يصدر من جانبين، كما في البيع والإيجار، وإما أن يصدر من جانب واحد كما في الوصية.

س.ف/ وضع الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات؟

□ **ثالثاً: الشروط اللازم توافرها في الواقعة محل الإثبات:**

١- أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

يشترط أن تكون الواقعة محل الإثبات متصلة بالحق المتنازع فيه اتصالاً وثيقاً، بحيث تفيد في الفصل في الدعوى، ويتحقق ذلك عندما يرد الإثبات على الواقعة القانونية المنشئة للحق مثل: العقد مصدر الحق المتنازع فيه أو الفعل الضار. والحكمة من هذا الشرط هي حرص المشرع على عدم إضاعة وقت القضاء فيما لا جدوى من وراء إثباته.

إذا كان الإثبات يرد على واقعة أخرى غير منشئة للحق، فيجب أن يكون ثبوتها مفيداً في جعل الواقعة الأصلية قريبة الاحتمال والتصديق.

٢- أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى:

يشترط أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى، أي أن يستدل منها على ثبوت الحق المتنازع فيه، أما إذا كانت الواقعة، لا تؤثر في الفصل في الدعوى، فلا فائدة من إثباتها؛ فإذا ادعى طرف النزاع أنه اكتسب ملكية الحق المتنازع فيه بالتقادم الطويل، فلا يجديهِ نفعاً إثبات حيازته لمدة تقل عن خمس عشر سنة.

٣- أن تكون الواقعة جائزة القبول:

يشترط أن يجيز القانون إثبات الواقعة، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى واقعة يحظر القانون إثباتها تحقيقاً لأغراض مختلفة فيحظر القانون إثبات الواقعة لمخالفتها للنظام العام والآداب، وبالتالي فلا مجال لإثبات دين قمار، أو حق ناشئ عن التصرف في تركة إنسان على قيد الحياة.

كما لا يجوز أيضاً إفشاء أسرار المهنة؛ ولا يجوز لأحد الزوجين إفشاء ما أبلغه به الزوج الآخر أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما. كما لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

٤- أن تكون الواقعة متنازعة فيها:

بمعنى أن تكون محل إنكار من جانب الخصم؛ أما إذا سلم أطراف الدعوى بواقعة معينة، ولم يتم إثارة خلاف بشأنها، فلا تكون محلاً للنزاع، ولا مجال للمحكمة لأن تتصدى لوقائع غير متنازع بشأنها، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون باقتضائها دليلاً على أمر معترف به، بما يؤدي لإضاعة الوقت دون فائدة.

٥- أن تكون الواقعة محددة:

يجب أن يضمن المدعي دعواه واقعة محددة، بحيث تكون الواقعة واضحة الحدود ظاهرة المعالم **الواقعة المجهولة** ← لا تقبل الإثبات، لأن الإثبات تأكيد ويقين، والمجهول لا يكون كذلك إلا بعد أن ترسم حدوده وتوضح معالمه.

فمن يدعي ملكية عقار معين يجب عليه أن يقيم الدليل على واقعة محددة كانت سبباً في ملكيته له، مثل الميراث أو الوصية أو التقادم.

إذا كانت الدعوى تستند إلى عقد كمصدر للحق، فيجب أن يوضح المدعي عما إذا كن عقد بيع أم مقايضة أم هبة، وكذا محل العقد وشروطه، حتى يمكن إثباته بالأدلة المقررة قانوناً.

س ٤: تكلم عن عبء الإثبات ؟

عناصر الإجابة

□ أولاً: ماهية عبء الإثبات :

□ ثانياً: تطبيقات عبء الإثبات

[١] تطبيقات عبء الإثبات في الحقوق الشخصية :

أ- إثبات المدعي للعقد المنشئ للحق والوقائع المثبتة لأركان المسؤولية المدنية :

ج- الأصل صحة العقد المنشئ للالتزام :

[٢] تطبيقات عبء الإثبات في الحقوق العينية :

أ- المدعي بحق الملكية على عقار في حيازة غيره :

ب- إثبات المدعي الدائن إخلال المدين بالتزامه التعاقدي :

هـ- الأصل سلامة الشيء المباع من العيب الخفي :

د- الأصل قيام عقد معاوضة :

ب- عبء إثبات عناصر الحيازة اللازمة لاكتساب ملكية العقار بالتقادم :

□ أولاً: ماهية عبء الإثبات:

- المقصود بعبء الإثبات ← تحديد الخصم الذي يجب عليه أن يقوم بالإثبات. ولا يعتبر حقاً للخصم إلا إذا كانت لديه وسائل أكيدة وميسورة لإقناع القاضي.
- على الدائن إثبات الإلتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه ويقع عبء الإثبات علي من يدعي خلاف الظاهر .
- إذا كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ← إلا أن المشرع رأى في حالات معينة أن عبء إثبات الوقائع القانونية قد يبلغ حداً من الصعوبة بحيث يجعل من المتعذر على المدعي القيام به؛ فقرر إعفائه من عبء الإثبات .

□ ثانياً: تطبيقات عبء الإثبات:

[١] تطبيقات عبء الإثبات في الحقوق الشخصية :

- الأصل هو براءة الذمة المالية من الدين، وبالتالي فإن من يدعي مديونية شخص، فيكون إدعائه على خلاف الأصل، ويتحمل المدعي عبء الإثبات. ويترتب على هذه القاعدة النتائج الآتية:

أ- إثبات المدعي للعقد المنشئ للحق والوقائع المثبتة لأركان المسؤولية المدنية :

- إذا كان الإدعاء بحق يستند إلى عقد بيع مثلاً فيجب على المدعي إثبات قيام هذا العقد وإلا فإنه يخسر دعواه، وإذا كان يستند إلى عقد تأمين، فيقع عليه عبء إثبات الحادث المؤمن منه، وتوافر شروط الخطر المحدد بالعقد.

- إذا كان المدعي يطالب بتعويض، فيقع عليه عبء إثبات أركان المسؤولية المدنية بصدور فعل ضار من جانب المدعى عليه، والضرر الذي يدعيه، وعلاقة السببية بينهما.

ب- إثبات المدعي الدائن إخلال المدين بالتزامه التعاقدي :

- يقع على الدائن عبء إثبات إخلال المدين بالتزامه التعاقدي، ويتوقف عبء الإثبات على ما إذا كان حق المدعي يتمثل في التزام المدين بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية، وذلك كما يلي:

- عبء الإثبات في الإلتزام بنتيجة:

- يلتزم المدين بتحقيق النتيجة التي تعهد بها، كالتزام الناقل في عقد النقل بتوصيل الراكب سالماً إلى محطة الوصول، فإذا لم تتحقق النتيجة اعتبر المدين مخطئاً، حتى ولو كان قد بذل في تحقيقها عناية الرجل المعتاد. ويكفي إثبات الدائن للعقد المنشئ لهذا الإلتزام، بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانب المدين.

- يعد الإلتزام بالامتناع عن عمل ← التزام بتحقيق غاية وهي الامتناع عن العمل، فلا تبرأ ذمة المدين إذا أثبت الدائن الإخلال بالإلتزام، ويقع على عاتق المدين أن يثبت تحقق النتيجة أو السبب الأجنبي حتى تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع بالفعل بإتيان العمل الممنوع وبين الضرر الذي يدعيه الدائن .

-عبء الإثبات في الالتزام ببذل عناية:

- يلتزم المدين ببذل العناية اللازمة ← مثل التزام الطبيب تجاه مرضاه، فهو التزام ببذل عناية تبرأ ذمته منه إذا بذل الجهد أو العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة .
- يقع على عاتق المريض عبء إثبات ← انحراف الطبيب عن عناية الشخص المعتاد في مستوى تخصصه .

ج-الأصل صحة العقد المنشئ للالتزام:

- الأصل ← اكتمال العقد لأركانه وشروط صحته، ويقع عبء الإثبات على من يدعي تخلف أحد أركان العقد، أو من يدعي نقص أهليته أو وجود عيب من عيوب الإرادة.

د-الأصل قيام عقد معاوضة:

- الأصل ← في العقود أنها تتم على سبيل المعاوضة، وبالتالي يقع عبء الإثبات على من يدعي نية تبرع العاقد، وما يترتب على ذلك من أعمال الآثار القانونية المترتبة على عقود التبرع، فيما يتعلق بالأهلية والغلط الجوهرى المؤثر في إرادة المتعاقد.

هـ-الأصل سلامة الشيء المبيع من العيب الخفي:

- يلتزم المشتري بإثبات شروط التزام البائع بضمان العيوب الخفية، وإثبات وجود العيب قبل تسلم المبيع. وفي حالة ظهور عيوب في الشيء في وقت لاحق على التسليم، فإن مسؤولية البائع عن هذه العيوب تتوقف على مدى نجاح المشتري في إثبات وجود أصل العيب في وقت سابق على التسليم. وعلى العكس يقع على عاتق البائع إثبات علم المشتري بالعيب، وللبائع أن يستعين بكافة طرق الإثبات، لأن العلم بالعيب واقعة مادية لا تخضع لقيود الإثبات.

[٢] تطبيقات عبء الإثبات في الحقوق العينية:

- تتمثل أهمية عبء الإثبات بشأن الحقوق العينية في الحيابة، فيما يتعلق بإثبات المدعي حق الملكية على عقار في حيابة غيره، بالإضافة إلى اكتمال عناصرها المؤدية الي اكتساب حق الملكية بالتقادم فالثابت أصلاً هو الوضع الظاهر وذلك كما يلي :-

أ-المدعي بحق الملكية علي عقار في حيابة غيره :

- الأصل ← في الحقوق العينية ان حائز الشئ يكون مالكا له وبالتالي فإن من يدعي ملكية عقار ليس في حيازته فإن ادعاؤه يكون علي خلاف الظاهر ويقع عليه عبء الاثبات فإذا ادعي غير الحائز ملكيته للعين تعين عليه اثبات دعواه .

ب-عبء اثبات عناصر الحيابة اللازمة لاكتساب ملكية العقار بالتقادم :

- يقع عبء اثبات الاعمال المادية في الحيابة ← علي عاتق المدعي من حيث مباشرتها بما يتفق مع السلطات المقررة للمالك وهذه السلطات هي الاستعمال والاستغلال والتصرف .
- بالنسبة للعنصر المعنوي للحيابة ← نية التملك فيطبق بشأنها القاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الاثبات يقع علي من يدعي أمراً علي خلاف الأصل وبالتالي يقع علي عاتق الحائز العرضي كالمستأجر عبء إثبات تحول حيازته العرضية الي حيابة قانونية تتم لحسابه منكرأ حق المالك علي الشئ .

س ٥ : عرف الكتابة في الإثبات مبيناً أهميتها وشروطها؟

عناصر الإجابة

ثانياً: أهمية الكتابة في الإثبات:

أولاً: مفهوم الكتابة:

أولاً: مفهوم الكتابة:

- مجموعة الرموز المرئية التي تعبر عن القول أو الفكر.
- يمكن أن تتم الكتابة بأية وسيلة سواء بالرصااص أو المداد، وبأية لغة محلية أو أجنبية، أو حتى بالرموز المختصرة ما دامت مفهومة من الطرفين، والكتابة كدليل إثبات هي من أقوى أدلة الإثبات وتعد ضمانه قوية للخصوم.

ثانياً: أهمية الكتابة في الإثبات:

- تحتل الكتابة المرتبة الأولى بين أدلة الإثبات، وتعتبر هي وسيلة الإثبات الأكثر شيوعاً بين الأفراد، والأفضل لهم من أجل إثبات معاملاتهم المختلفة، حيث يمكن عن طريقها تحديد مركز الشخص تحديداً واضحاً، وعلى نحو يتلافى ما قد يطرأ من نسيان أو موت الشهود إذا تقادم العهد على الواقعة المراد إثباتها.
- وجعل المشرع المصري الإثبات بالكتابة وجوبياً في شأن المعاملات المدنية التي تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة.
- وإذا كان المشرع جعل الكتابة وسيلة الإثبات الرئيسة فيما يتعلق بالتصرفات القانونية، واعترف لها بقوة إثبات مطلقة، في حين لا يكون للشهادة، أو القرائن القضائية، إلا قوة إثبات محدودة، فإن الكتابة مع ذلك ليست حجة مطلقة في الإثبات؛ لأنه يجوز إثبات عكسها.

ثالثاً: شروط الكتابة في الإثبات:

- الشرط الأول ← أن تكون الكتابة مقروءة:

- يشترط في الكتابة حتى تصلح كدليل في الإثبات أن تكون مقروءة، وواضحة بحيث يمكن فهمها وإدراك محتواها، ويستوي في ذلك أن تكون على دعامة ورقية أو إلكترونية، أو أن يكون قد تم تدوينها بحروف، أو بيانات، أو رموز.

- الشرط الثاني ← استمرار الكتابة ودوامها:

- يجب لكي تحقق الكتابة وظيفتها في الإثبات، أن تدون على دعامة تحفظها لفترة طويلة من الزمن بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. ويستوي في ذلك أن تكون على دعامة ورقية، أو دعامة إلكترونية مثل: حفظها على ذاكرة الحاسوب، أو الأقراص الممغنطة (CD-Rom)، أو البريد الإلكتروني.

- الشرط الثالث ← عدم قابلية الكتابة للتعديل:

- يشترط في الكتابة حتى تصلح كدليل في الإثبات أن تكون خالية من أي عيب يؤثر في صحتها، وبالتالي ينبغي أن تكون خالية من الكشط والمحو والتحشير.
- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها، وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبيد ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
- قد يبدو لأول وهلة أن هذا الشرط لا ينطبق إلا على الكتابة التقليدية حيث إنها تتم على مستند مادي يمكن أن يكشف عن مثل هذه التعديلات. بيد أن الكتابة الإلكترونية، وبالرغم من أنها تكون على وسيط غير مادي، إلا أن نظم المعلومات الحديثة، بما تتيحه من تقنيات متطورة يمكن لها أن تكشف عن أي تعديل في البيانات الإلكترونية. كما أن الاستعانة بجهات **التصديق الإلكتروني** يمكن أن يحل هذه المشكلة حيث يمكن الاستعانة بها عند إدعاء أي طرف من الأطراف المتعاقدة أن هناك عبثاً أو تعديلاً في بيانات المحرر الإلكتروني.

س ٦: عرف المحرر الرسمي وشروطه ومدي قوته في الاثبات ؟

عناصر الاجابة

□ أولاً: تعريف المحررات الرسمية :

□ ثانياً: شروط المحرر الرسمي :

□ ثالثاً: حجية المحررات الرسمية في الإثبات :

١- حجية النسخة الأصلية للمحرر الرسمي في الإثبات :

أ- البيانات التي يدرجها الموظف العام بنفسه :

ب- البيانات التي يدرجها الموظف العام مما يدلي به ذوو الشأن من أقوال ، أو عما يقع منهم من أفعال :

٢- حجية صور المحررات الرسمية في الإثبات :

أ- وجود أصل المحرر الرسمي :

ب- عدم وجود أصل المحرر الرسمي :

□ أولاً: تعريف المحررات الرسمية:

التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

□ ثانياً: شروط المحرر الرسمي:

١- أن يصدر المحرر الرسمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ← يجب أن يصدر المحرر الرسمي من موظف عام وفقاً لمفهوم القانون الإداري، ويكفي صدوره من شخص مكلف بخدمة عامة كالخبير غير الحكومي المنتدب من المحكمة للقيام بمهمة معينة.

٢- صدور المحرر الرسمي من الموظف العام في حدود اختصاصاته وسلطته ← يجب أن يصدر المحرر الرسمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص نوعياً ومكانياً بتحريره، وأن يكون ذلك في حدود سلطته الوظيفية، وأن يكون قائماً بالعمل وقت تحريره. ويفقد المحرر صفته الرسمية إذا صدر من موظف صدر قرار بوقفه عن العمل أو عزله أو نقله متى تم إبلاغه بهذا القرار.

أما إذا كان قد حرره في الفترة ما بين صدور القرار المذكور وإبلاغه به، فإن المحرر يكون صحيحاً إذا كان ذوي الشأن فيه حسني النية.

٣- مراعاة الأوضاع القانونية المقررة في تحرير المحرر الرسمي ← يجب على الموظف العام مراعاة الأوضاع القانونية المقررة بشأن المحررات التي يقوم بها، كأن يشترط المشرع كتابة المحرر باللغة العربية، وأن يكون محدد التاريخ، ومرقم الصفحات وخالياً من الكشط أو التحشير أو الإضافة.

جزء تخلف شروط المحرر الرسمي:

يفقد المحرر صفته الرسمية إذا لم يحضره موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، أو لم يكن الموظف العام مختصاً بتحريره، أو تخلف إجراء جوهري فيه، كما لو أغفل الموظف توقيعه أو توقيع ذوي الشأن، أو تاريخ المحرر.

يرى جانب من الفقه بأن المحرر الرسمي يكون باطلاً ← إذا تخلف عنه الشرط الأول أو الثاني، أما فيما يتعلق بالشرط الثالث وهو مراعاة الأوضاع والإجراءات القانونية في تحرير المحرر الرسمي، فيفرق الفقه بين الأوضاع والإجراءات الجوهرية وهذه هي التي يترتب على تخلفها بطلان المحرر الرسمي، وبين الإجراءات والأوضاع غير الجوهرية ولا يترتب على تخلفها بطلان المحرر.

مثال الأوضاع الجوهرية ← البيانات العامة الواجب ذكرها في المحرر الرسمي مثل: تاريخ التوثيق، واسم الموثق، وأسماء أصحاب الشأن، والتوقيعات اللازمة، وتحريره باللغة العربية.

مثال الإجراءات والأوضاع غير الجوهرية ← والتي لا يترتب عليها بطلان المحرر هي: عدم سداد الرسم المقرر، وترقيم الصفحات والإضافة والتحشير والكشط.

يلاحظ أن بطلان المحرر الرسمي لا يفقده كل قيمة، إذ يمكن أن يكون له قيمة المحرر العرفي بشرط أن يوقع عليه ذوو الشأن. كما أن بطلان المحرر الرسمي لا يستتبع بالضرورة بطلان التصرف القانوني ذاته .

س.ف: تكلم عن حجية المحررات الرسمية في الاثبات ؟

□ **ثالثاً: حجية المحررات الرسمية في الإثبات:**

١- حجية النسخة الأصلية للمحرر الرسمي في الإثبات:

🕒 يكون لأصل المحرر الرسمي الحجية الكاملة في الإثبات في مواجهة كافة الناس بما دون فيه، بيد أن هذه الحجية لا تشمل كافة البيانات الواردة في المحرر، **حيث ينبغي التفرقة بين نوعين من البيانات:**

أ- البيانات التي يدرجها الموظف العام بنفسه :

🕒 تكون للمحررات الرسمية حجية في الإثبات بالنسبة لما دون فيها من أمور قام بها الموثق في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذا أراد شخص أن يطعن في صحة هذا النوع من البيانات فليس أمامه سوى الطعن بالتزوير.

🕒 تتقرر الحجية أيضاً للبيانات التي يثبتها الموظف العام، وتتعلق بوقائع مادية تمت من ذوي الشأن أمامه، أو أقوال سمعها بنفسه .

ب- البيانات التي يدرجها الموظف العام مما يدلي به ذوو الشأن من أقوال ، أو عما يقع منهم من أفعال :

🕒 تصدرت هذه البيانات من ذوي الشأن، ويكون على الموظف أن يدونها تبعاً لإقرارهم فقط، فليس عليه أن يتحقق من صحتها. ويعتبر ما جاء بهذه البيانات صحيحاً حتى يقوم من ينكر صحتها بإثبات عكسها بطرق الإثبات العادية دون حاجة إلى الطعن بالتزوير .

🕒 بالتالي فإن البيانات التي ترد على لسان ذوي الشأن، تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على عكسها، وأن تدوينها في ورقة رسمية لا يضفي عليها قوة خاصة بالنسبة إلى حقيقة ما تنطوي عليه. ونظراً لأن هذه البيانات قد أثبتت في المحرر كتابةً، فإنه لا يجوز لمن أدلى بها تحت مسؤوليته أن يثبت عكسها إلا عن طريق الكتابة أيضاً.

٢- حجية صور المحررات الرسمية في الإثبات:

🕒 يغلب في العمل ألا يتسلم ذوو الشأن أصول المحررات الرسمية التي تحمل توقيعهم، وتوقيع الموظف المختص، وإنما يتسلمون صوراً منها. ولا تثبت الحجية لصور المحرر الرسمي إلا إذا كانت رسمية، وهذا يتطلب أن تصدر هذه الصورة من موظف مختص يقرر بأن هذه الصورة مطابقة لأصل المحرر المحفوظ لديه. وتتوقف مدى حجية صورة المحرر الرسمي في الإثبات على وجود أصل المحرر الرسمي أو عدم وجوده، **ذلك كما يلي:**

أ- وجود أصل المحرر الرسمي :

🕒 هذه هي الحالة الغالبة، فقلما ينعدم أصل المحرر الرسمي الذي يبقى محفوظاً في جهة التوثيق، ولا يفقد إلا لأسباب قهرية كالحريق أو السرقة. فإذا وجد أصل المحرر، وتم أخذ صورة رسمية من هذا الأصل، اعتبرت هذه الصورة مطابقة للأصل.

❁ **يفترض مطابقة الصورة للأصل** ← فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب على المحكمة مراجعة الصورة على الأصل لكي تتحقق من مطابقتها له. فإذا كانت مطابقة لأصل المحرر الذي صدرت عنه، فإن حجيتها تكون مطلقة على الكافة، **أما إذا لم تكن مطابقة** بأن شاب بعض بياناتها شيء من التغيير أو الكشط أو التحشير، فإن حجيتها تكون بالقدر الذي تتطابق فيه مع أصل المحرر، وتفقد البيانات غير المطابقة الحجية.

ب- عدم وجود أصل المحرر الرسمي:

❁ هذا الفرض هو أمر نادر الحدوث، وفي حالة تحققه فإنه يتعذر بداهة مطابقة الصورة على الأصل، وقد نظم المشرع هذا الفرض بموجب المادة ١٣ من قانون الإثبات، حيث فرق المشرع بين ثلاثة أنواع من الصور، **ذلك كما يلي:**

❁ **تعريف الصورة الرسمية الأصلية** ← المنقولة من الأصل مباشرة سواء وضعت عليها الصيغة التنفيذية أم لا وتكون لها حجية هذا الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل؛ فإذا وجد فيها ما يدعو إلى الشك فيها أو العبث بها، كوجود كشط أو محو أو تحشير، فتسقط حجيتها في هذه الحالة.

❁ **الصورة الرسمية الثانية المأخوذة من الصورة الأصلية** ← في هذه الحالة لا تكون الصور مأخوذة من الأصل مباشرة، ويكون لها الحجية ذاتها للصور المأخوذة عنها، ولكن هذا يستلزم وجود الصور الأصلية التي أخذت منها حتى يمكن المراجعة عليها إذا طلب أحد ذوي الشأن ذلك. أما إذا فقدت الصورة الأصلية، فإن الصور المأخوذة عنها لا يكون لها حجية عند المنازعة فيها، ولا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس.

❁ **تعريف الصورة الرسمية الثالثة** ← المأخوذة من الصورة الرسمية الثانية، فهي صورة صورة الصورة، ولذلك فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس، حيث تعتبر كقرينة لا تكفي وحدها للإثبات، بل يلزم تكملتها بأدلة أخرى تبعاً لظروف كل دعوى.

س ٧: عرف المحررات العرفية المعدة للإثبات مبيناً شروطها ؟

عناصر الاجابة

□ أولاً: تعريف المحررات العرفية المعدة للإثبات :

□ ثانياً: شروط المحرر العرفية المعدة للإثبات:

١- الكتابة:

٢- التوقيع:

□ أولاً: تعريف المحررات العرفية المعدة للإثبات:

التي تكون موقعة من ذوي الشأن، ولا تتوافر لها مقومات المحررات الرسمية، وتعتبر هذه المحررات حجة على من صدرت منهم، وتعتبر أدلة كاملة ولها حجية في الإثبات.

□ ثانياً: شروط المحررات العرفية المعدة للإثبات:

١- الكتابة:

تعتبر الكتابة أهم وسيلة في الإثبات، لما توفره للخصوم من ضمانات لا توفرها لهم غيرها من الأدلة، فهي تتميز عن الشهادة بعدم إمكان تحريفها، كما أنها دليل يعد مقدماً أي قبل نشوء النزاع، حيث يتعاصر في إعدادها مع تكوين التصرف القانوني، ويدون فيه كل من الطرفين ما اتفق عليه بكل وضوح. وقد جعلها القانون الدليل الأصلي في الإثبات وقرر لها قوة إثبات مطلقة، حيث يمكن أن تثبت بها كافة الوقائع القانونية، سواء كانت أعمال مادية أو تصرفات قانونية. بينما لا يكون للشهادة أو القرائن القضائية إلا قوة إثبات محدودة.

لا يستثنى من وجوب إثبات التصرفات القانونية بالكتابة، إلا التصرفات قليلة القيمة التي لا تزيد قيمتها على ١٠٠٠ جنية، فقد أجاز القانون إثباتها بالبينة نظراً لقلّة قيمتها، كذلك يستثنى من وجوب الإثبات بالكتابة التصرفات التجارية مهما بلغت قيمتها، وذلك لما تتطلبه التجارة من سرعة في المعاملات.

يتمثل المحرر العرفي في كتابة معينة تتم بأية لغة، فلا يؤثر على حجية المحرر العرفي كتابته باللغة الأجنبية، إلا أنه قد يلزم ترجمته إلى اللغة العربية حتى يمكن عرضه على المحكمة المختصة للفصل في أي نزاع بشأنه. وقد يشترط القانون كتابة المحرر باللغة العربية مثل عقد العمل.

لا يهم الصيغة المستخدمة أو طريقة الكتابة، فيستوي أن يكون مكتوباً بالحاسوب أو بالطباعة، أو بخط اليد، سواء كان بخط من نسب إليه المحرر، أو بخط الطرف الآخر، أو بخط وكيل أحد الطرفين أو شخص من الغير.

لا يؤثر على صحة المحرر عدم تضمينه تاريخ تحريره أو مكان صدوره، أو توقيع شهود عليه، بيد أن هذه البيانات لها أهمية كبيرة، ويفضل تدوينها للحيلولة دون وجود غموض أو لبس في المحرر، لاسيما وأن تاريخ المحرر يوضح عما إذا كان الطرفين بالغين سن الرشد من عدمه.

٢- التوقيع:

يلزم في المحرر العرفي أن يكون موقعاً ممن ينسب إليه، حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهته .

يجب أن يصدر التوقيع من المدين في العقد الملزم لجانبين، كما يلزم توقيع المتعاقدين على المحرر المثبت لعقد ملزم لجانبين، أما توقيع الغير على محرر مكتوب ليس طرفاً فيه، فيعتبر من قبيل الشهادة.

كما يجب أن يصدر التوقيع من الشخص الذي ينسب إليه التوقيع، فلا يجوز التوكيل في التوقيع، إلا أنه يجوز للتوكيل التوقيع باسمه هو مبيناً صفته نيابة عن الأصيل، وليس له أن يوقع بإمضاء الموكل.

لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءاً، مبيناً لاسم صاحبه، أو أن يتم على مطبوعات تحمل اسمه، بل يمكن أن يكون: بالإمضاء، أو ببصمة الإصبع، أو بالختم.

يجب أن يوضع التوقيع في الجزء من المحرر الذي يفيد علم صاحبه بمضمونه وقبوله له .

س ٨ : وضع حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات ؟

□ حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات:

١- الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة من وقع عليه شخصياً:

يفتقر المحرر العرفي للضمانات التي تتوفر في المحرر الرسمي، حيث يصدر من شخص عادي تكون له مصلحة فيما هو مدون به، ولذلك نفرق في هذا الشأن بين حالة إقرار الموقع بصحة توقيعه، وبين إنكاره لهذا التوقيع:

أ- الاعتراف الصريح بصحة التوقيع:

لا يكون المحرر العرفي حجة على من نسب إليه إلا إذا أقره، فتصبح له حجية كالمحرر الرسمي؛ ويستوي أن يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمناً، كما لو ناقش موضوع المحرر الذي يحتج به عليه، وليس له بعد ذلك الاعتراف أن ينكر صدوره منه.

ب- إنكار التوقيع:

لا يحتج بالمحرر العرفي على من صدر منه إذا أنكره، وينصب الإنكار على صدور التوقيع منه، وقد قضى بأن: الورقة العرفية حجة بما دُون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. يشترط أن يكون الإنكار قد جاء بصورة صريحة جازمة، وللمحكمة أن تفصل في الطعن بالإنكار بناء على مستندات الدعوى ووقائعها، إذا كانت تتضمن ما يفيد صدور المحرر من المنسوب إليه من عدمه، ويجوز لها الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية، أو البصمة المطموسة، أو اتخاذ إجراءات تحقيق الخطوط والاستعانة بقسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان صدور التوقيع من الطاعن بالإنكار من عدمه.

٢- الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة الموقع أو خلفه:

إذا احتج أحد الخصوم بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة من نسب إليه التوقيع، فلا يحتاج الورثة في هذه الحالة للطعن بالإنكار، ويكفي أن ينفوا علمهم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ويكون لهم الحق في أن يطعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم، ويقع عبء إثبات صحة هذه الورقة على من يستند إليها، ويجوز للقاضي أن يحقق الدفع بالجهالة، ويستمع لأقوال الشهود أو يستعين بقسم أبحاث التزييف والتزوير.

يكون للمحرر العرفي حجية في الإثبات بالنسبة لأطرافه، وبالنسبة للغير، إذا ثبت صدوره ممن نسب إليه

٣- حجية المحرر بالنسبة للغير:

المقصود بالغير ← كل من لم يكن طرفاً في المحرر ويتقرر له حق معين بقيام التصرف القانوني، كالدائن أو الخلف الخاص، ولا يقصد بالغير هنا الأجنبي عن التصرف المدون في المحرر إذ لن يحتج عليه بالتصرف.

القاعدة أن البيانات الوارد في المحرر العرفي تكون حجة على كافة بجميع مشتملاتها، **إلا أنه يستثنى** من ذلك تاريخ المحرر، فلا يكون حجة على الغير إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتاً.

يتم ثبوت تاريخ المحرر العرفي بعدة طرق منها: قيد المحرر في السجل المعد لذلك بجهة التوثيق، أو إثبات مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، أو التأشير على المحرر العرفي من موظف عام مختص، أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه، أو وقوع حادث يكن قاطعاً في كتابة المحرر قبل وقوعه.

الحكمة من هذه القاعدة أنه يمكن بسهولة لطرفي المحرر أن يغيروا من حقيقة التاريخ الذي نشأ فيه التصرف موضوع المحرر العرفي .

س ٩: عرف شهادة الشهود مبيناً الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل ؟

عناصر الإجابة

□ أولاً: تعريف شهادة الشهود :

□ ثانياً: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل :

□ ١- الوقائع المادية: □ ٢- التصرفات التجارية:

□ أولاً: تعريف شهادة الشهود:

✎ إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق لغيره .

□ ثانياً: صور شهادة الشهود:

(١) الشهادة المباشرة:

✎ يغلب في شهادة الشهود أن تكون مباشرة، وذلك بأن يخبر الشاهد بما وقع من الغير، فأدركه بحواسه وذلك بسمعه أو بصره حسب الواقعة التي يشهد عليها .

✎ مثال ذلك ← يشهد تعاقدًا، أو حادثة فيروى ما سمعه أو رآه.

(٢) الشهادة غير المباشرة:

✎ الشهادة غير المباشرة ← التي تكون سماعية، كان يروي الشخص بما سمع رواية عن الغير عن الواقعة المراد إثباتها، فالشاهد في هذه الحالة ما هو إلا ناقل إلى مجلس القضاء ما سمعه من الغير عن الواقعة، وهذه الشهادة وإن كانت جائزة، إلا أنها تعتبر أقل قيمة من الشهادة الأصلية المباشرة في الإثبات، ويقدر القاضي مدى قيمتها في الإثبات .

(٣) شهادة التسامع:

✎ في هذا النوع لا يروي الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة، ولا بما سمعه عن طريق شخص معين، وإنما يروي ما يتسامعه الناس عامة وشاع بينهم عن الواقعة المراد إثباتها، فيقول: سمعت أن الناس يقولون عن هذا الأمر كذا دون أن يستطيع إسناد ذلك إلى شخص معين أو أشخاص معينين.

✎ وهي لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني ولا تكون لها حجية الشهادة، وخاصة في المسائل المدنية .

□ ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل

□ ١- الوقائع المادية:

✎ تعريف الوقائع المادية ← التي يرتب عليها القانون أثراً معيناً. وتشمل الوقائع المادية التي تحدث بفعل الطبيعة، كما تشمل الأفعال المادية التي تصدر من الإنسان .

✎ توجد وقائع يمكن بحسب الأصل إثباتها عن طريق شهادة الشهود ← حيث رأى المشرع أنه لا يمكن، أو لا يلزم فيها، تقديم دليل كتابي. وعلة ذلك أن طبيعة الوقائع المادية لا تسمح غالباً بإعداد دليل كتابي سابق على وقوعها، وذلك نظراً لعدم توقع حدوثها أصلاً. فكيف يمكن إعداد دليل كتابي لحدوث فيضان أو وقوع زلزال أو إصابة شخص في حادث أليم. ولذلك فإن القاعدة بالنسبة للوقائع المادية أنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، والتي يكون لها في هذه الحالة قوة إثبات مطلقة.

□ ٢- التصرفات التجارية:

✎ يجوز إثبات التصرفات القانونية التجارية بشهادة الشهود، حيث منح المشرع للشهادة قوة مطلقة في إثبات هذه التصرفات مهما كانت قيمتها، دون أن يقيد المشرع بحد معين أو قيمة معينة .

س ١٠ : اكتب في مبدأ الثبوت بالكتابة مبيناً شروطه وحججه ؟

□ أولاً: مبدأ الثبوت بالكتابة:

تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة:

☞ كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

□ ثانياً: شروط مبدأ الثبوت بالكتابة:

☞ يشترط لكي يوجد مبدأ الثبوت بالكتابة توافر الشروط الآتية:

أ- الشرط الاول ← وجود كتابة:

☞ يشترط أن توجد ورقة مكتوبة تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يشترط فيها أن تتضمن بيانات معينة، أو شكل معين. ويستوي أن تكون مؤرخة أم غير مؤرخة، ما دام أن دلالتها على قرب احتمال المدعى عليه ليست رهن صدورها في تاريخ معين. وقد تكون هذه الورقة سنداً غير موقع أو دفاتر تجارية أو مذكرات خاصة، أو مراسلات، أو أقوالاً في محضر تحقيق، كل هذا يصلح لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة، طالما أن الورقة ليست دليلاً كاملاً بالنسبة لموضوع الدعوى. ولا يلزم أني ستخلص مبدأ الثبوت بالكتابة من ورقة واحدة، فقد يستخلص من عدة أوراق متفرقة، حتى ولو كانت كل ورقة منها لا تكفي بمفردها لاستخلاصه.

ب- الشرط الثاني ← أن تكون الكتابة صادرة من الخصم:

☞ يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها، ويمكن أن تكون الكتابة صادرة من الخصم شخصياً، أو من نائبه في حدود نيابته، أو من وكيله أو وليه أو وصيه طالما أنها كانت في حدود الوكالة أو الوصاية. كما أن الورقة الصادرة من المورث، يمكن أن يحتج بها في مواجهة خلفه العام.

☞ تعتبر الورقة صادرة من الخصم، حتى ولو لم تكن بخطه ولا تحمل توقيع، حين تتم بإملائه، كالأقوال التي يدلي بها في محضر تحقيق، أو في محضر جلسة أحد الدعاوى، أو الخطاب الذي يمليه شخص لا يعرف القراءة والكتابة على آخر. وهي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت تجعل المدعى به قريب الاحتمال طالما لا يمكن اعتبار هذه الأقوال إقراراً كاملاً.

☞ يجب أن يعترف الخصم بالورقة حتى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، فإذا أنكرها الخصم أو طعن عليها بالتزوير-حين تكون ورقة رسمية-، فإنه لا يعتد بها إلا إذا ثبت صحتها. وتعد مسألة اعتبار الكتابة صادرة من الخصم من عدمه، مسألة قانون يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.

ج- الشرط الثالث ← أن يكون من شأن الكتابة الصادرة من الخصم جعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال:

☞ يجب أن يكون من شأن الكتابة الصادرة من الخصم، جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحدوث، ووجود مظنة على صحتها، وبذلك تعتبر دليلاً كتابياً ناقصاً يمكن تكملته بشهادة الشهود. ولا يلزم أن تكون الورقة قاطعة الدلالة على حقيقة الادعاء، لأن مبدأ الثبوت لن يكون الدليل الوحيد الذي يؤسس عليه القاضي حكمه، وإنما سيستكمل عقيدته بالشهادة أو القرائن.

☞ يمكن أن تعتبر الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة حتى ولو كانت تشير إلى الواقعة المراد إثباتها بطريقة سلبية، كمن يكتب رسالة إلى الدائن يذكر فيها الدين الثابت في ذمته دون أن يحدد مقدار الدين وشروطه، حيث يمكن للمدعي أن يثبت بالشهادة مقدار هذا الدين وشروطه.

☞ تعد مسألة تقدير أن الورقة من شأنها جعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال مسألة متروكة لمحكمة الموضوع، لفهم الواقع في الدعوى وتمحيص أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وصولاً إلى وجه الحق في

الدعوى بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله؛ وذلك بخلاف الشرطين السابقين، فقد يقتنع القاضي بصحة الواقعة، وقد لا يقتنع، فيزول ما لمبدأ الثبوت بالكتابة من أثر؛ وقد يرى إحالة الدعوى للتحقيق.

□ ثالثاً: حجية مبدأ الثبوت بالكتابة:

ما يترتب على وجود مبدأ الثبوت بالكتابة:

- ❖ إذا توافرت الشروط آنفة الذكر كان للمدعي أن يطلب من القضاء السماح له بالإثبات بالشهادة أو القرائن لاستكمال أدلة الورقة، ويكون للقاضي أن يجيبه إلى طلبه، أو يرفض طلبه، إذا ما استخلص من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، على أن يبين في حكمه الأسباب التي دعت به إلى هذا الرفض.
- ❖ لا يجوز للقاضي أن يرخص من تلقاء نفسه بالإثبات بالشهادة إذا لم يطلب ذلك المكلف بالإثبات؛ وإن جاز له أن يعتبر الورقة التي يقدمها الخصم كدليل في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة، حتى ولو لم يتمسك من قدمها بذلك، وأن يستكمل دلالتها بما يتوافر لديه في الدعوى من قرائن لتكوين عقيدته.
- ❖ تقدير كون التصرف أو الوقائع المراد إثباتها قريبة الاحتمال أو بعيدة الاحتمال بحيث لا ترى المحكمة سبيلاً إلى الالتجاء إلى البيئة لإثبات الواقعة محل النزاع هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق.

س ١١ : اكتب في المانع المادي والأدبي من الحصول على دليل كتابي ؟

المانع من الحصول على دليل كتابي:

- ❖ يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

١- المانع المادي:

- ❖ **تعريف المانع المادي** ← الذي ينشأ عن ظروف خارجية توجد على غير العادية عند إبرام التصرف القانوني، بحيث لا يتمكن معها ذوو الشأن من الحصول على دليل كتابي يثبت حقهم.

- ❖ **من الأمثلة على ذلك** ← ما ينشأ من التصرفات عند الحوادث المفاجئة أو الكوارث أو الحرائق أو حوادث الفرق؛ وكذا الحالات التي لا يسعف الوقت على الحصول على الدليل الكتابي.

٢- المانع الأدبي:

- ❖ **تعريف المانع الأدبي** ← الذي ينشأ لاعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي يتم فيه التصرف، فتحول دون الحصول على دليل كتابي.

- ❖ **من الأمثلة على ذلك** ← وجود صلة قرابة كالبنوة والأخوة، أو مصاهرة، أو خطبة، أو زوجية بين طرفي التصرف، والصلة بين الطبيب بمريضه، والمخدوم بخادمه، وصلة ذوي النفوذ بمن يدينون لهم بالولاء والاحترام.

- ❖ ينبغي أن ينظر إلى قيام المانع الأدبي في كل حالة على حدة، فما يعد مانعاً أدبياً في حالة قد لا يكون كذلك في حالة أخرى، متى قامت ظروف معينة لا تجعل منه مانعاً أدبياً.

- ❖ يتعين على من يريد الإفادة من هذا الاستثناء أن يقيم الدليل على وجود المانع الذي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي. ويبقى في النهاية تقدير قيام المانع رهن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، والذي يتعين عليه أن يقيم قضاها على أسباب سائغة.

س ١٢ : اكتب في فقد الدائن سند الكتافي بسبب اجنبي لا يد له فيه ؟

فقد الدائن سند الكتافي بسبب اجنبي لا يد له فيه :

يجوز الإثبات بشهادة الشهود، فيما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا فقد الدائن سند الكتافي بسبب اجنبي لا يد له فيه.

الفرض هنا أن الدائن كان بيده فعلاً سند الكتافي، ولكنه فقد منه لسبب اجنبي لا يد له فيه، وأن القواعد المتعلقة بالدليل الكتافي قد روعيت، ولكن الإثبات بالكتابة يمتنع بسبب فقد هذا الدليل.

يتعين على من يريد الإفادة من هذا الاستثناء توافر شرطين:

١- **الشرط الأول** ← **سبق وجود سند كتافي** ← يتعين على المدعي أن يقيم الدليل على سبق حصوله على سند كتافي كامل يستجمع شروط الصحة التي حددها القانون، وكذلك مضمون هذا السند. ويلزم في السند الواجب الإثبات أن يكون دليلاً كتابياً، فلا يكفي أن يثبت المدعي أن السند المفقود كان مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة، لأن من حصل على دليل كتافي كامل لا يعتبر مقصراً، وهو شخص جدير بالحماية القانونية.

٢- **الشرط الثاني** ← **فقد السند الكتافي بسبب اجنبي** ← يجب على المدعي أن يقيم الدليل على السند الذي كان قد حصل عليه إثباتاً لحقه، والسبب الذي أدى إلى فقدته، ويتعين أن يكون الفقد بسبب اجنبي، وألا يكون هذا الفقد راجعاً إلى خطئه ولو لمجرد إهمال أو تراخ، لأنه حينئذ لا يكون جديراً بما يقدمه له المشرع من حماية بمنح هذا الاستثناء. ويلاحظ أن إثبات فقدان السند الكتافي بسبب اجنبي يتعلق بوقائع مادية، يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

س ١٣ : عرف القرائن القضائية مبيناً سلطة القاضي بشأنها وحجيتها ؟

عناصر الاجابة

□ **أولاً: تعريف القرينة القضائية :**

□ **ثانياً: سلطة القاضي بشأن القرائن القضائية :**

□ **ثالثاً: حجية القرائن القضائية في الإثبات :**

□ **أولاً: تعريف القرينة القضائية:**

القرينة القضائية ← نتيجة يستنبطها القاضي من وقائع وملابسات الدعوى المطروحة أمامه والثابتة فعلاً، لمعرفة واقعة أخرى متنازع عليها.

يستنبط القاضي القرائن القضائية من ظروف كل دعوى على حدة .

من أمثلة القرائن القضائية ← أن يستخلص القاضي من صلة القرابة قرينة على صورية التصرف، فالمدعي الذي يطعن في صورية تصرف صدر من المدعي عليه، قد يستند في دعواه إلى وجود صلة قرابة بين المتصرف والمتصرف إليه، فإذا ثبتت علاقة القرابة، كالبنة مثلاً، جاز للقاضي استنباط صورية العقد من هذه الواقعة؛ فالواقعة المعلومة هي القرابة التي يثبتها المدعي، أما الصورية فهي التي تستنتج، من قيام صلة القرابة؛ فالقرابة قرينة على الصورية.

يلاحظ أن ← القرائن القضائية لا يمكن حصرها، لأن الأمر موكول فيها إلى أعمال فكر القاضي وفطنته في ظروف الدعوى وملابساتها، وما هو ثابت من أوراقها ليختار من وقائعها الثابتة، واقعة يعتبر ثبوتها قرينة على ثبوت الواقعة المدعاة.

□ ثانياً: سلطة القاضي بشأن القرائن القضائية:

يتمتع القاضي بسلطة واسعة في استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، وسلطته في هذا الاستنباط مطلقة. حيث يترك لتقديره حرية اختيار أية واقعة من الوقائع الثابتة أمامه لكي يستنبط منها القرينة، كما أن له سلط واسعة في استنباط ما تحتمله الوقائع من دلالة، ثم بعد ذلك هو حر في تكوين عقيدته، فقد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة، وقد لا يقتنع بقرائن متعددة ضعيفة الدلالة، ولا يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض.

□ ثالثاً: حجية القرائن القضائية في الإثبات:

تقوم القرائن القضائية بدور عملي كبير في الإثبات، وذلك نظراً لتعذر وصعوبة الإثبات المباشر، الذي ينصب على ذات الواقعة المطلوب إثباتها، في كثير من الأحيان، فيلجأ المدعي إلى إثبات وقائع مجاورة وملازمة للواقعة المتنازع عليها، بحيث يستنتج منها القاضي ثبوت الواقعة المتنازع عليها.

يؤدي اللجوء إلى القرائن كوسيلة للإثبات إلى توسيع سلطة القاضي في عملية الإثبات، الأمر الذي يؤدي للتخفيف من نظام الإثبات المقيد، والتخفيف من عبء الإثبات الواقع على الكلف به، حيث يكتفي منه بما يجعل دعواه قريبة الاحتمال، فيتم نقل عبء الإثبات على خصمه.

لكن نظراً لأن الإثبات بالقرائن القضائية يتم عن طريق الاستنباط، فإنه يقوم أساساً على الظن والترجيح، ولذلك من المحتمل أن يخطئ القاضي في عملية الاستنباط، لهذا كانت دلالة القرائن القضائية في الإثبات دلالة ضعيفة، فهي مجرد دليل مقنع للقاضي، وهو الأمر الذي حدا بالمشروع إلى عدم جواز الإثبات بها إلا في بعض الحالات التي يتعذر فيها أو لا يلزم تقديم دليل كتابي، وهي بصفة عامة الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

س ٤ : تكلم عن القرائن القانونية ؟

عناصر الإجابة

□ أولاً: تعريف القرائن القانونية :

□ ثانياً: دور القرائن القانونية في الإثبات :

□ ثانياً: حجية القرائن القانونية في الإثبات :

□ أولاً: تعريف القرائن القانونية:

ما يستنبطه المشرع بنفسه تأسيساً على فكرة الاحتمال والترجيح من واقعة ثابتة ومعلومة للدلالة على أمر مجهول يراد إثباته.

من أمثلة القرائن القانونية ← القرينة التي قررها المشرع من أن وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه هذا التعبير قرينة على علمه به، فالواقعة التي تثبت هي وصول التعبير عن الإرادة، ويستنبط منها المشرع واقعة أخرى هي العلم بهذا التعبير. وكذا القرينة التي أنشأها القانون المدني المصري لصالح المستأجر، والتي تعتبر الوفاء بقسط من الجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، وهذه قرينة بسيطة لأن القانون يجيز إقامة الدليل على ما يخالفها.

يلزم لقيام القرينة القانونية وجود نص خاص يقررها، ولهذا يجب تفسير النصوص المقررة لقرائن قانونية تفسيراً ضيقاً.

□ ثانياً: دور القرائن القانونية في الإثبات:

تنص ٩٩ من قانون الإثبات على أن القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.

يتضح من هذا النص أن القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته من عبء إثبات الواقعة التي يدعيها، فالقانون هو الذي يتكفل باعتبار الواقع المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة. ولكن ينبغي ألا يفهم من ذلك أن المدعي يعفي من عبء الإثبات تماماً، وإنما يكلفه القانون بإثبات واقعة أخرى غير الواقعة الأصلية المتنازع عليها؛ فإن قام بذلك أعفاه المشرع من عبء إثبات الواقعة الأصلية، واعتبر أن ثبوت تلك الواقعة قرينة على ثبوت الواقعة الأصلية.

□ ثالثاً: حجية القرائن القانونية في الإثبات:

تقوم القرائن القانونية على فكرة الاحتمال والترجيح، ولذلك فالأصل أن كل قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ومع ذلك فإنه يفرق في هذا الصدد بين القرائن القانونية البسيطة والقرائن القانونية القاطعة، وذلك كما يلي:

١- القرائن القانونية البسيطة:

الأصل أن تكون القرائن القانونية بسيطة - غير قاطعة أي تقبل إثبات عكسها، لأنها ليست إلا احتمال يقيمه المشرع على الترجيح، وقد يخطئ هذا الاحتمال، وقد يتفق مع الحقيقة، ولذلك يجب إفساح المجال لمن قامت ضده أن يقيم الدليل على عدم مطابقة القرينة لحقيقة الواقع.

من أمثلة القرائن القانونية البسيطة ما تنص على المادة ١٣٧ من القانون المدني المصري بأن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد، يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقيم الدليل على غير ذلك. ويفترض في العقود وجود منفعة المشروعة ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك، ولذلك أعفى المشرع المدعي من إثبات وجود هذه المنفعة التي افترضها القانون في العقد، ولكن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس، حيث منح المشرع لمن يقوم ضده هذا الافتراض إمكانية إثبات عكسه، باتباع القواعد العامة في الإثبات.

٢- القرائن القانونية القاطعة:

إذا كان الأصل في القرائن القانونية أنها بسيطة أي تقبل إثبات العكس، إلا أن المشرع يرى في بعض الأحيان عدم الإخلال ببعض القرائن فيجعلها غير قابلة لإثبات العكس نظراً لما لها من أهمية خاصة. فيسلب من تقوم ضده هذه القرينة من إمكانية إثبات عكسها، وبالتالي تصبح هذه القرينة بمقتضى هذا الحظر من جانب المشرع قرينة قاطعة.

من أمثلة القرائن القانونية القاطعة ما تقضي به المادة ١٧٨ من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه. وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة. حيث قرر المشرع بموجب هذا النص قرينة قانونية قاطعة، مقتضاها افتراض مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، وإلزامه بالتعويض دون اشتراط العمد أو التعدي، ولا يمكن للمسئول التخلص من هذا الضمان إلا إذا أثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.